

DISCLAIMER: The translated judgement in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/ her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgement shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

અહેવાલપાત્ર

ભારતની સર્વોચ્ચ અદાલતમાં

દીવાની અપીલીય હકુમત

દીવાની અપીલ નં. ૮૧૯૪/૨૦૧૮

હસમુખલાલ માધવલાલ પટેલ અને અન્ય.....અપીલકર્તા

વિરુદ્ધ

અમ્બીકા ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને અન્યસામાવાળા

સાથે

દીવાની અપીલ નં ૮૧૯૫/૨૦૧૮

ચુકાદો

ન્યાયમૂર્તિ કે.એમ. જોસેફ

૧ . પ્રથમ સામાવાળા એક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપની છે.તેને નિકટમ લોકોની પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપની તરીકે પણ વર્ણવી શકાય છે.પ્રથમ સામાવાળાની અધિકૃત મૂડી રૂ. ૧ કરોડ હતી.તેમાં ૧૦ લાખ ઇક્વિટી શેરનો સમાવેશ થતો

હતો, દરેક શેરની કિંમત ₹ ૧૦ હતી.પેઈડ-અપ કેપિટલ પણ એ જ હતી. ત્રણ જૂથો છે.અપીલકર્તા ૧ અને ૨, એકસાથે અને સંબંધીઓને એચ. એમ. પટેલ જૂથ તરીકે વર્ણવી શકાય છે.તેમની પાસે પેઈડ-અપ શેર મૂડીનો ૩૦.૮૦ ટકા હિસ્સો હતો. નોંધ લેવા માટેનું આગામી ગ્રુપ શેઠ ગ્રુપ છે જેનું પ્રતિનિધિત્વ સામાવાળા ૪ અને ૫, એટલે કે, કીર્તિ કુમાર ઓચ્છવલાલ શેઠ અને અશ્વિની કુમાર કીર્તિકુમાર ઓચ્છવલાલ શેઠ (ટૂંકમાં 'શેઠ ગ્રુપ' તરીકે ઓળખાય છે) દ્વારા કરવામાં આવે છે. પેઈડ-અપ મૂડીમાં શેઠ ગ્રુપનો ૪૫ ટકા હિસ્સો હતો.ત્રીજા ગ્રુપનું પ્રતિનિધિત્વ સામાવાળા ૨ અને ૩, એટલે કે, મનીષ વિપિનચંદ્ર પટેલ અને કૃણાલ વિપિનચંદ્ર પટેલ દ્વારા કરવામાં આવે છે. તેમની પાસે પેઈડ-અપ શેર કેપિટલનો ૨૪.૨૦ ટકા હિસ્સો હતો.તેમને હવે પછી 'વી.પી. પટેલ ગ્રુપ' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

૨ . વી.પી. પટેલ ગ્રુપે ટી.પી. ૧૯૭/૨૦૧૬ (સી.એ. નં ૧૬/૨૦૧૨) દાખલ કરી હતી, જ્યારે શેઠ ગ્રુપે ટી.પી. ૧૦/૨૦૧૬ (સી.પી. નં ૮૬/૨૦૧૦) દાખલ કરી હતી. પ્રથમ સામાવાળા કંપની છે.બંને અરજીઓમાં સામાવાળા ૨ અને ૩ અમારી સમક્ષ અપીલકર્તા છે.વી.પી.પટેલ ગ્રુપ અને શેઠ ગ્રુપે ઉપરોક્ત

અરજીઓ દ્વારા કંપની અધિનિયમ, ૧૯૫૬ ની કલમ ૩૯૭ અને ૩૯૮ હેઠળની અરજીઓમાં અપીલકર્તાઓ દ્વારા ગેરવહીવટ અને દમનનો કેસ રજૂ કર્યો હતો (હવેથી ટૂંકમાં તેને 'અધિનિયમ' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે).૧૭.૦૫.૨૦૧૭ના આદેશ દ્વારા, એન.સી.એલ.ટી., અમદાવાદ બેન્ચે નીચેના નિર્દેશો સાથે અરજીઓનો નિકાલ કર્યો:

"૯૨. હકીકતોના આ સમૂહમાં, કંપનીને સમાપ્ત કરવાનો આદેશ આપવો યોગ્ય અને ન્યાયી નથી.જો કંપનીને બંધ કરવાની હોય તો, તે કંપનીના હિતમાં નથી અથવા તે શેરધારકોના ત્રણ ગ્રુપોના હિતમાં નથી.તેથી આ ટ્રિબ્યુનલનો મત છે કે આ બાબતમાં નીચેના નિર્દેશો/આદેશો આપવાનું ન્યાયી અને ઉચિત છે: –

- (એ) મુદ્દા નં ૩ પરના તારણોને ધ્યાનમાં રાખીને, એવું ઠરાવવામાં આવે છે કે કંપનીની અધિકૃત શેર મૂડી એક કરોડ રૂપિયાથી વધારીને બે કરોડ રૂપિયા કરવી એ માન્ય છે અને તમામ શેરધારકો માટે બંધનકર્તા છે.જો કે, વધેલી શેર મૂડીના સંદર્ભમાં શેરની ફાળવણી કંપનીના તમામ વર્તમાન શેરધારકોને ૧૮.૧૨.૨૦૦૯ ના રોજ તેમના શેરહોલ્ડિંગના પ્રમાણમાં કરવામાં આવશે. જો કોઈ શેરહોલ્ડર વધારાના શેર માટે સબસ્ક્રાઈબ કરવા તૈયાર ન હોય તો, તે શેર અન્ય શેરહોલ્ડરોને તેમના શેરહોલ્ડિંગના પ્રમાણમાં ફરીથી તેમના વિકલ્પો લઈને ફાળવવામાં આવશે.
- (બી) મુદ્દા નં. ૪ પરના તારણોને ધ્યાનમાં રાખીને, સામાવાળા ૨ અને ૩ ને કંપનીના ડિરેક્ટર તરીકે દૂર કરવા માન્ય નથી.

(સી) મુદ્દા નં. એસ પરના તારણોને ધ્યાનમાં રાખીને, આ ટ્રિબ્યુનલ નિર્દેશ આપે છે કે નાણાકીય વર્ષ ૨૦૦૯-૨૦૧૦થી કંપનીના ખાતાનું ઓડિટ કરવામાં આવશે અને તે નક્કી કરશે કે દરેક અરજદારો અને સામાવાળા ૨ થી ૫ દ્વારા કેટલી રકમની હેરાફેરી કરવામાં આવી છે અને કંપનીના જનરલ બોડી સમક્ષ રિપોર્ટ રજૂ કરશે, કે જે યોગ્ય રીતે એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી જનરલ મીટિંગ બોલાવે છે.કંપનીને સંબંધિત વ્યક્તિઓ પાસેથી આવી રકમની વસૂલાત માટે પગલાં લેવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવે છે.

(ડી) મિસ. એ.આર. સુલાખે એન્ડ કંપની, ૫૧૫, લોહા ભવન, જૂની ઉચ્ચ અદાલત સામે, આવકવેરા સર્કલ નજીક, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯ને ઉપર નિર્દેશિત કર્યા મુજબ કંપનીના ખાતાઓનું ઓડિટ કરવાના હેતુ માટે ઓડિટર્સ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવે છે.ઓડિટર્સ આ આદેશની તારીખથી બે મહિનાની અંદર આ ટ્રિબ્યુનલ સમક્ષ અહેવાલ દાખલ કરશે, જેની નકલ કંપની અને તેના ડિરેક્ટરોને આપવામાં આવશે.ઓડિટર્સની ફી કામચલાઉ ધોરણે રૂ. ૫૦,૦૦૦/- (પચાસ હજાર રૂપિયા પૂરા) નક્કી કરવામાં આવી છે. ઓડિટર્સ કામના ભારણને આધારે વધુ મહેનતાણું માંગવા માટે સ્વતંત્ર છે.

(ઇ) આ ટ્રિબ્યુનલ સ્વતંત્ર મૂલ્યાંકનકારને ટીપી ૧૦/૨૦૧૬ (સીપી ૮૫/૨૦૧૦) ની ફાઇલિંગની તારીખના રોજ પ્રથમ સામાવાળા કંપનીના શેરનું વાજબી મૂલ્ય નક્કી કરવા માટે નિર્દેશ આપે છે.

(એફ) ઓડિટર્સનો અહેવાલ ધ્યાનમાં રાખીને, એ.એસ. ગુપ્તા એન્ડ કંપની, ૨૦૩/૧, ન્યુ કલોથ માર્કેટ, પહેલો માળ, રાયપુર ગેટની બહાર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૨,ને આ અરજી દાખલ કરવાની તારીખે પ્રથમ સામાવાળા કંપનીના શેરના વાજબી મૂલ્યનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે સ્વતંત્ર મૂલ્યાંકનકાર તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવે છે.સ્વતંત્ર મૂલ્યાંકનકાર પ્રથમ સામાવાળા કંપનીના શેરોનું વાજબી બજાર મૂલ્ય નક્કી કરીને પોતાનો

અહેવાલ આ ટ્રિબ્યુનલ સમક્ષ દાખલ કરશે.ઓડિટરનો અહેવાલ દાખલ થયા પછી મૂલ્યાંકનકાર કંપનીના શેરના મૂલ્યાંકનનું કામ હાથ ધરશે.સ્વતંત્ર મૂલ્યાંકનકાર ઓડિટરનો અહેવાલ દાખલ કરવાની તારીખથી બે મહિનાની અંદર આ ટ્રિબ્યુનલ સમક્ષ અહેવાલ દાખલ કરશે.શેરહોલ્ડરોમાંથી કોઈપણ આ ટ્રિબ્યુનલ સમક્ષ કંપનીના શેર કયા પ્રકાર અને મોડથી વેચવાના છે અને કોણે ખરીદવાના છે અને કયા મૂલ્ય પર શેર વેચવાના છે તે અંગેના નિર્દેશો / આદેશો માંગતી અરજી દાખલ કરવા માટે સ્વતંત્ર છે.

(જી) સ્વતંત્ર મૂલ્યાંકનકારની ફી કામચલાઉ ધોરણે રૂ.૫૦,૦૦૦/- (માત્ર પચાસ હજાર રૂપિયા) નક્કી કરવામાં આવી છે.સ્વતંત્ર મૂલ્યાંકનકાર કામના ભારણને આધારે વધુ મહેનતાણું માંગવા માટે સ્વતંત્ર છે.

(એચ) આ હુકમ મુજબ, સમગ્ર પ્રક્રિયા પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી, કોઈ પણ પક્ષકાર દ્વારા સામાવાળા નં.૧ કંપનીની જંગમ અને સ્થાવર એમ બંને પ્રકારની મિલકતોનું વિભાજન કરવામાં આવશે નહીં.

(આઈ) આ આદેશ મુજબ, સમગ્ર પ્રક્રિયા પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી, આ આદેશમાં દર્શાવ્યા સિવાય, શેરની ફાળવણી અથવા શેરનું હસ્તાંતરણ અથવા વેચાણ કરવામાં આવશે નહીં.

(જે) કંપની સ્વતંત્ર મૂલ્યાંકનકાર અને ઓડિટર્સની ફી ભોગવશે.

(કે) બંને અરજીઓનો તે મુજબ નિકાલ કરવામાં આવે છે.ખર્ચ વિશે કોઈ હુકમ (ઓર્ડર) નથી."

૩. ત્યારપછી અપીલકર્તાઓએ ઉપરોક્ત અરજીઓમાં કોમન ઓર્ડરની વિરુદ્ધ

કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ની કલમ ૪૨૧, એટલે કે, કંપની અપીલ્સ (એ.ટી.)

૨૭૨/૨૦૧૭ અને ૨૭૩/૨૦૧૭ હેઠળ કંપની અપીલો દાખલ કરી હતી.

નેશનલ કંપની લો એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ, નવી દિલ્હી (NCLAT) એ NCLT દ્વારા પસાર કરાયેલા આદેશને નોંધપાત્ર રીતે સમર્થન આપ્યું છે. આ ફેરફાર ફક્ત એનસીએલટીના આદેશના ફક્ત-૯૨સી (ઉપરોક્ત) ના સંદર્ભમાં હતો. એનસીએલટીએ '૨૦૦૮-૨૦૧૦' ના સ્થાને 'નાણાકીય વર્ષ ૨૦૦૮-૨૦૦૯' શબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો હતો.બાકીના નિર્દેશોની પુષ્ટિ કરીને, અપીલોનો નિકાલ કરવામાં આવ્યો હતો.તે આ આદેશ છે, જે આ અદાલત સમક્ષની અપીલમાં વિવાદિત છે.

૪. અમે વિદ્વાન વરિષ્ઠ વકીલ શ્રીમતી મીનાક્ષી અરોરાને અપીલકર્તાઓ વતી સાંભળ્યા છે.બીજી બાજુ, અમે વી.પી. પટેલ ગ્રુપ વતી શ્રી નીતિન રાય, વિદ્વાન વરિષ્ઠ વકીલ, અને શેઠ ગ્રુપ વતી વિદ્વાન વકીલ શ્રી મલક મનીષ ભાટને સાંભળ્યા છે.

૫. પક્ષકારો વચ્ચેનો વિવાદ એક મુદ્દા સુધી સીમિત થઈ ગયો છે.અપીલકર્તાઓ એનસીએલટીના આદેશનો વિરોધ કરે છે, જેમાં એનસીએલટીના નિર્દેશની પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે, જેના દ્વારા વઘેલી શેર મૂડીના સંદર્ભમાં શેરની ફાળવણી

કંપનીના તમામ વર્તમાન શેરધારકોને ૧૮.૧૨.૨૦૦૯ના રોજ તેમના શેરહોલ્ડિંગના પ્રમાણમાં કરવાની હતી. એનસીએલટીના ફકરા-૯૨એ (ઉપરોક્ત) માં આગળનો નિર્દેશ હતો કે, જો કોઈ શેરહોલ્ડરો વધારાના શેર માટે સબસ્ક્રાઈબ કરવા તૈયાર ન હોય, તો તે શેર અન્ય શેરહોલ્ડરોને તેમના શેરહોલ્ડિંગના પ્રમાણમાં ફરીથી તેમના વિકલ્પો લઈને ફાળવવામાં આવશે. શ્રીમતી. મીનાક્ષી અરોરા, અમને તથ્યોના ક્રમમાં લઈ ગયા પછી, બતાવશે કે આરોપ મુજબ કોઈ ગેરવહીવટ અથવા દમન થયું ન હતું અને એનસીએલટી અને એનસીએલએટીએ ઉપરોક્ત બાબતના સંબંધમાં સ્પષ્ટપણે ભૂલ કરી છે. વધુમાં રજૂઆત કરેલ છે કે, પ્રથમ સામાવાળા એક પ્રાઈવેટ લિમિટેડ કંપની છે. આ કાયદાની કલમ ૮૧ કંપનીને લાગુ પડતી ન હતી. તેમ છતાં, આ એક એવો કેસ છે કે જ્યાં અપીલકર્તાઓએ તમામ વર્તમાન શેરધારકોને ૧:૧ ના ગુણોત્તરમાં દરખાસ્ત કરી છે. આ બધું થયું કારણ કે કંપનીને સલાહ આપવામાં આવી હતી કે અધિકૃત મૂડી વધારવી જ જોઈએ જેથી તેની મૂડીની જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં લઈ શકાય, અપીલકર્તાઓએ અધિકૃત મૂડીમાં વધારો કરવાનો નિર્ણય લીધો. અધિકૃત મૂડી ૧ કરોડથી વધારીને ૨ કરોડ રૂપિયા કરવામાં આવી હતી. તેણી આપણને યાદ અપાવે છે કે આ એક એવો કેસ છે જ્યાં શેઠ ગ્રૂપે

એપ્રિલ, ૨૦૦૯માં બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સમાંથી રાજીનામું આપીને છોડી દીધું હતું.તેઓએ લગભગ ૯૦ લાખ રૂપિયા પડાવી લીધા હતા.તેમની પ્રવૃત્તિઓને કારણે, કંપનીને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આવા સંજોગોમાં અધિકૃત મૂડીમાં વધારો કરવાની જરૂરિયાત અનુભવવામાં આવી હતી.વધુમાં એ બાબત તરફ ધ્યાન દોરવામાં આવ્યું છે કે, શેઠ ગ્રૂપ અને વી.પી.પટેલ ગ્રૂપે ગેરવહીવટ અને દમનના કૃત્ય તરીકે અધિકૃત મૂડીમાં વધારો કરવાના નિર્ણયને દોષિત ઠેરવવાનો પ્રયાસ કર્યો હોવા છતાં, નોંધપાત્ર રીતે, એનસીએલટી અને એનસીએલએટીને તેમાં કોઈ તથ્ય મળેલ નથી.તેથી, એકવાર મૂડીમાં વધારો ગેરકાયદેસર અથવા બદલરાદાપૂર્વકનો ન હોવાનું જણાયા પછી, તે અવર્ણનીય છે, તે રજૂ કરવામાં આવે છે, કે શેરની વાસ્તવિક ફાળવણી કેવી રીતે દૂષિત થઈ શકે. કારણોમાં તર્ક, એટલે કે, ફાળવણી 'ખામીયુક્ત' હતી, તે અસમર્થનીય હતી, એવી દલીલ કરવામાં આવે છે. તમામ શેરહોલ્ડરોને તેમના હાલના શેરહોલ્ડિંગના (૧:૧) પ્રમાણમાં શેર માટે અરજી કરવાની સમાન તક આપવામાં આવી હતી.તેઓ ઓછા શેર માટે અરજી કરી શકે છે.તેઓ વધુ સંખ્યામાં શેર માટે પણ અરજી કરી શકે છે.છેવટે, તેઓ કોઈપણ શેર માટે અરજી ન કરવાના વિકલ્પનો ઉપયોગ કરી શકે છે.આ પસંદગી ત્રણેય ગ્રૂપોમાં આવતા બોર્ડના

તમામ શેરધારકોને ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી હતી.હકીકતમાં, શેઠ ગ્રૂપ અને વી.પી. પટેલ ગ્રૂપે અરજી કરી ન હતી.અન્યથા કોઈ ગેરકાયદેસરતા શોધ્યા વિના, એવી દલીલ કરેલ છે કે, એનસીએલટી અને એનસીએલએટીએ સ્પષ્ટ રીતે ભૂલ કરી હતી.

૬. તેનાથી વિપરીત, શ્રી નીતિન રાય, વિદ્વાન વરિષ્ઠ વકીલ, બતાવશે કે કોર્ટે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે પ્રથમ સામાવાળા નિકતમ લોકોની કંપની છે.તે લગભગ અર્ધ-ભાગીદારી છે અને તે વિશ્વાસ પર ચાલે છે.કંપનીની અધિકૃત મૂડી રૂ.૧ કરોડ હતી.કંપની વિના, સામાન્ય સભામાં, અધિકૃત મૂડી વધારવાનો સંકલ્પ લેતા, કોઈ શેર ન હતા, જે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ દ્વારા ફાળવવામાં આવી શક્યા હોત.આ સંબંધમાં, તેમણે નાનાલાલ ઝવેર અને અન્ય વિરુદ્ધ બોમ્બે લાઈફ એશ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ અને અન્ય (AIR ૧૯૫૦ SC ૧૭૨) માં નોંધાયેલા આ અદાલતના ચુકાદાનું સમર્થન માંગ્યું હતું.બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, જનરલ બોડીના નિર્ણય દ્વારા અધિકૃત મૂડીમાં માત્ર રૂ.૦૧.૨૦૧૦ ના રોજ વધારો થયો હતો.જો કે, બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સે રૂ.૦૧.૨૦૧૦ પહેલા અસ્તિત્વમાં ન હોય તેવા શેર ફાળવવાનો નિર્ણય લીધો હતો.બોર્ડ ઓફ

ડિરેક્ટર્સની કાર્યવાહી અનધિકૃત અને કાયદામાં અસ્વીકાર્ય હતી.તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે વી.પી.પટેલ ગ્રુપ અને શેઠ ગ્રુપે પણ કંપનીઓના રજિસ્ટ્રાર સાથે ઔપચારિક રીતે પોતાનો વિવાદ પ્રગટ કર્યો હતો અને વ્યક્ત કર્યો હતો.અપીલકર્તાઓના વ્યવહારોને કારણે, પક્ષકારો સામસામે હતા.મોકલવામાં આવેલી નોટિસની સામગ્રી વિવાદિત હતી, છતાંપણ આ બાબતને ભારપૂર્વક જણાવવામાં આવી ન હતી.વધુમાં એવી દલીલ કરવામાં આવે છે કે એનસીએલટીએ ફાળવણીને ખામીયુક્ત ગણાવી છે.આ કારણ છે કે કાયદા હેઠળ, જ્યારે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ દ્વારા વધુ શેરની ફાળવણી કરવામાં આવે છે, ત્યારે શેરધારકો દ્વારા લેવામાં ન આવતા શેરની ફાળવણીનો પ્રશ્ન શેરધારકો દ્વારા ફાળવણીને નકાર્યા પછી જ હાથ ધરવો જોઈએ.બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, આ કેસમાં, અપીલકર્તાઓએ પ્રારંભિક ફાળવણી શરૂ કરી છે, તેમજ એક જ નિર્ણય અને નોટિસમાં શેરની વધુ ફાળવણીને લગતા મુદ્દાને પણ રજૂ કર્યો છે.એન. સી. એલ. ટી. એ આ બાબતે નારાજગી વ્યક્ત કરી છે અને તે યોગ્ય છે.જો વિવાદિત દિશાને જાળવી રાખવામાં આવે તો કોઈ પૂર્વગ્રહ પેદા થશે નહીં.તેમણે એવી દલીલ કરી હતી કે કંપનીના શેરોનું મૂલ્ય નક્કી કરવામાં આવ્યું ન હતું અને તે સમાન ધોરણે જારી કરવામાં આવ્યા હતા, જેની ફેસ વેલ્યુ ₹ ૧૦/- છે.આ

મૂલ્ય કંપનીના વાસ્તવિક મૂલ્યાંકનને ન્યાય આપતું ન હતું, જે ઊંચી બાજુએ હોત.પરંતુ વાજબી રીતે, શ્રી નીતિન રાયે સ્વીકાર્યું કે આ પાસાને ટ્રિબ્યુનલ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યું ન હતું. તે દર્શાવે છે કે ૨૭.૦૧.૨૦૧૦ પછી કોઈ ઓફર કરવામાં આવી નથી.ત્યારબાદ તેમણે ફરિયાદ કરી હતી કે અધિકૃત મૂડી વધારવાનો નિર્ણય સારી રીતે સૂચવવામાં આવ્યો હતો તે આધારે આગળ વધવા છતાં, એ નોંધપાત્ર છે કે વધારાની મૂડીની ફાળવણી દ્વારા માત્ર રૂ. ૨૧ લાખ આવ્યા હતા. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, જો કે અધિકૃત મૂડી રૂપિયા ૧ કરોડથી વધારીને રૂપિયા ૨ કરોડ કરવામાં આવી હતી અને સમગ્ર પ્રયાસ નવી મૂડી ઉમેરવા માટે હતો, હકીકતમાં, માત્ર રૂપિય ૨૧ લાખ પ્રથમ સામાવાળા કંપનીના ખજાનામાં આવ્યા હતા.ઓફર કરવામાં આવેલી વધારાની મૂડી માત્ર રૂપિયા ૮૦ લાખની રકમમાં સબસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવી હતી. લાવવામાં આવેલ ₹ ૨૧ લાખ ઉપરાંત, ₹ ૬૮ લાખની બાકી રકમ અપીલકર્તાઓને પ્રથમ સામાવાળા કંપની તરફથી બાકી લોન રદ કરવાના હિસાબમાં દર્શાવવામાં આવી હતી.આનાથી અપીલકર્તાઓના જૂઠાણાને નકારી કાઢવામાં આવશે કે તેમણે પ્રામાણિકપણે અને કંપનીના શ્રેષ્ઠ હિતમાં કામ કર્યું હતું.એવી દલીલ કરવામાં આવે છે કે અપીલકર્તાઓનો ઉદ્દેશ નિકતમ લોકોથી ચાલતી કંપનીનું નિયંત્રણ મેળવવાનો

હતો અને આ અસ્વીકાર્ય હેતુ છે, જે એનસીએલટી અને એનસીએલએટીના સહવર્તી નિર્દેશોને સમર્થન આપતી આ અદાલત દ્વારા નિષ્ફળ બનાવાશે.

૭. શ્રી મલક મનીષ ભટ શ્રી નીતિન રાય દ્વારા સંબોધવામાં આવેલી દલીલોને પડઘો પાડશે. હકીકત એ છે કે કંપની નિકતમ લોકોનું બનેલું કુટુંબ અને જૂથ એકમ છે, તેના પર ભાર મૂકવામાં આવે છે.

વિશ્લેષણ

૮. ૨૪.૧૧.૨૦૦૯ ના રોજ, અપીલકર્તાઓ દ્વારા કરવામાં આવેલી મુદત-લોનની દરખાસ્તના જવાબમાં, બેન્ક ઓફ બરોડાએ નિઃશંકપણે નીચેની માહિતી આપી હતી:

"૧. અમે તમને ઓછામાં ઓછા ૨ કરોડ રૂપિયા માટે શેર મૂડી વધારવાની સલાહ આપીએ છીએ.

૨. અમે તમને બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સનો વિસ્તાર કરવાની સલાહ આપીએ છીએ જેથી બેંકના એક્સપોઝરમાં વધારો કરવા માટે વધારાની લાયકાતની વ્યક્તિગત ગેરંટી બેંકને ઉપલબ્ધ થઈ શકે.

૩. અમે તમને વિનંતી કરીએ છીએ કે ૩૧.૦૩.૨૦૦૯ ના રોજ તમારી બેલેન્સ શીટમાં ઉલ્લેખિત અનામત અને સરપ્લસની સંપૂર્ણ વિગતો અમને જણાવો."

૯. ૦૮.૧૨.૨૦૦૯ ના રોજ, પ્રથમ સામાવાળા કંપની તેના ચાર ડિરેક્ટર્સ, એટલે કે, અપીલકર્તાઓ અને સામાવાળાઓ ૨ અને ૩ (વી.પી. પટેલ ગ્રુપ)ને

નોટિસ મોકલે છે.એ ચાદ રાખવું જોઈએ કે શેઠ ગ્રુપનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા ડિરેક્ટરોએ વર્ષની શરૂઆતમાં રાજીનામું આપ્યું હતું.આ બેઠક ૧૮.૧૨.૨૦૦૮ ના રોજ યોજાવાની હતી.બેઠકના એજન્ડામાં, આપણે અન્ય બાબતોની સાથે નીચેની બાબતો જોઈએ છીએ:

"૨. બેંક ઓફ બરોડા તરફથી ૨૪ નવેમ્બર, ૨૦૦૮ના રોજ પ્રાપ્ત થયેલા પત્રની નોંધ લેવા માટે, જેમાં કંપનીને મુદતની લોન માટે રજૂ કરવામાં આવેલી દરખાસ્ત માટે ઇક્વિટી દ્વારા વધારાના ભંડોળ ઉમેરવાની સૂચના આપવામાં આવી છે.

૩. ઇક્વિટી વધારવા માટે પદ્ધતિ પર નિર્ણય લેવો.

૪. કંપનીની અધિકૃત શેર મૂડી ₹ ૧,૦૦,૦૦,૦૦૦/- થી વધારીને ₹ ૨,૦૦,૦૦,૦૦૦/- કરવાની વિચારણા કરવી. "

૧૦. આ બેઠક ૧૮.૧૨.૨૦૦૮ ના રોજ યોજાઈ હતી.વી.પી. પટેલ ગ્રુપના ડિરેક્ટર્સ, એટલે કે, મનીષ પટેલ અને કૃણાલ પટેલને ગેરહાજરીની રજા આપવામાં આવી હતી.પ્રથમ અપીલકર્તાએ બેઠકની અધ્યક્ષતા કરી હતી.બીજા અપીલકર્તા ડિરેક્ટર તરીકે અન્ય સહભાગી હતા.બેઠકના કાર્યસૂચિ નીચે મુજબ છે:

૧૮મી ડિસેમ્બર, ૨૦૦૮ના રોજ સવારે ૧૧.૦૦ કલાકે કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ રાજોડા, પોસ્ટ ઓફિસ બાવળા - ૩૮૨ ૨૨૦, અમદાવાદ, ખાતે યોજાયેલ અંબિકા ફૂડ પ્રોડક્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સની મીટિંગની મિનિટ્સ

નીચેના ડિરેક્ટરો હાજર રહ્યા હતા.

૧. શ્રી હસમુખભાઈ માધવલાલ પટેલ.

૨. શ્રી દિલીપકુમાર એમ. પટેલ

૧. બેઠકના અધ્યક્ષ

શ્રી હસમુખલાલ પટેલે, ઉપસ્થિત ડિરેક્ટરોની સંમતિથી, બેઠકની અધ્યક્ષતા કરી હતી.

૨. ગેરહાજરીની રજા

શ્રી મનીષ પટેલ, નિયામક અને શ્રી કૃણાલ પટેલ, નિયામકને ગેરહાજરીની રજા આપવામાં આવી હતી.

૩. બેંક ઓફ બરોડામાંથી મળેલા પત્રની નોંધ લો:

બોર્ડને જાણ કરવામાં આવી હતી કે, કંપનીને ૨૪ નવેમ્બર, ૨૦૦૮ના રોજ પત્ર મળ્યો છે, જેમાં કંપનીને તેની જરૂરિયાતને પહોંચી વળવા માટેની સૂચિત મુદતની લોન અરજી માટે રૂ.૧૦૦ લાખની વધારાની ઇક્વિટી લાવવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.ઓળખના હેતુ માટે અધ્યક્ષ દ્વારા યોગ્ય રીતે શરૂ કરાયેલ બેંક તરફથી મળેલા પત્રની નકલ બોર્ડ સમક્ષ મૂકવામાં આવી હતી.બોર્ડે તેની નોંધ લીધી હતી.

૪. ઇક્વિટી વધારવા માટે પદ્ધતિ નક્કી કરવી.

બોર્ડને જાણ કરવામાં આવી હતી કે ઇક્વિટી વધારવા માટે તે યોગ્ય રહેશે કે શરૂઆતમાં વર્તમાન શેરધારકોને ઓફર કરવામાં આવે.બોર્ડે વિગતવાર ચર્ચા

કરી હતી અને અભિપ્રાય આપ્યો હતો કે કંપનીના વર્તમાન શેરધારકોને કરવામાં આવેલ વર્તમાન ઇક્વિટી ઓફરને ધ્યાનમાં લઈને, દરેક ધારણ કરેલ શેર માટે એક ઇક્વિટી શેર માટે અરજી કરવામાં આવે. તે પછી નીચે પ્રમાણે ઠરાવવામાં આવ્યું હતું.

ઠરાવ્યું કે કંપનીની વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિના વિસ્તરણ માટે નવા ભંડોળની જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને, કંપનીને ૧૦ રૂપિયાનો એક એવા ૧૦,૦૦,૦૦૦ (દસ લાખ) ઇક્વિટી શેર વર્તમાન શેરધારકોને ધારણ કરેલ દરેક શેર દીઠ એક શેરના ગુણોત્તરમાં ઇશ્યૂ કરવા માટે આથી અધિકૃત કરવામાં આવે છે.

વધુમાં ઠરાવ્યું કે શેરહોલ્ડરોને અરજી કરવાનો અધિકાર હશે અને અન્ય કોઈ શેરહોલ્ડર દ્વારા શેર સબસ્ક્રાઇબ ન કરવામાં આવે તો વધારાના શેર લેવા તૈયાર હોય તેવા શેરહોલ્ડરને ફાળવવામાં આવશે.

વધુમાં ઠરાવ્યું કે, શેરહોલ્ડરોને તેમના હકની ફાળવણી માટે સબસ્ક્રાઇબ કરવા આમંત્રણ આપતી નોટિસ આ સંબંધમાં શેરહોલ્ડરોને મોકલવામાં આવશે અને કંપની માટે અધિકૃત મૂડીમાં વધારો કરવામાં આવે તો તેને ફાળવણી માટે ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે. "

૧૧. આ નિર્ણયને પગલે, ૨૭.૦૧.૨૦૧૦ ના રોજ યોજનારી અસાધારણ સામાન્ય સભાની સૂચના આપવામાં આવી હતી.શેરધારકોને જાણ કરવામાં આવી હતી કે ૧૮.૧૨.૨૦૦૯ના રોજની મીટિંગમાં નક્કી થયા મુજબ, કંપનીએ

તેના વર્તમાન સભ્યોને ૧:૧ ના ગુણોત્તરમાં વધુ શેર ઇશ્યૂ કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો. રસ ધરાવતા સભ્યોએ ૦૫.૦૨.૨૦૧૦ના રોજ અથવા તે પહેલાં તેમના અધિકારોનો ઉપયોગ કરવો જરૂરી હતો. આગળ, તે નીચે પ્રમાણે દર્શાવવામાં આવ્યું હતું:

"મહેરબાની કરીને નોંધ લેશો કે આ આગોતરી સૂચના છે અને શેર માટે અરજી કરવાની પાત્રતા ૨૭મી જાન્યુઆરી, ૨૦૧૦ના રોજ યોજાનારી ઇજીએમમાં શેરધારકો દ્વારા અધિકૃત મૂડીમાં વધારાની મંજૂરીને આધિન રહેશે. શેરની અરજી કરવા માટેનું અરજીપત્રક આ પત્ર સાથે જોડેલું છે."

૧૨. વિશેષ વ્યાપાર, જેમ કે, અધિકૃત મૂડી વધારવાનો ઉદ્દેશ કરવામાં આવ્યો હતો. અધ્યક્ષ તરીકે પ્રથમ અપીલકર્તાને પણ ઠરાવોને અમલમાં મૂકવા માટે અધિકૃત કરવામાં આવ્યા હતા.

૧૩. તારીખ ૧૮.૧૨.૨૦૦૮ના નિર્ણય અનુસાર, પ્રથમ સામાવાળા કંપનીમાં ઇક્વિટી શેર માટે અરજી કરવા અને મેળવવા માટેનું અરજીપત્ર નોંધવામાં આવી શકે છે:

"અરજીપત્ર

એમ્બીકા ફૂડ પ્રોડક્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ

નેશનલ હાઇવે નં ૮, ગામ – રાજોડા, તાલુકા: બાવળાજિલ્લા: અમદાવાદ

પીન: ૩૮૨૨૨૦

૧૮મી ડિસેમ્બર, ૨૦૦૮ના રોજ યોજાયેલી તેમની બેઠકમાં બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ દ્વારા લેવામાં આવેલા નિર્ણય અનુસાર અંબિકા ફૂડ પ્રોડક્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડમાં ફાળવવામાં આવેલા ઇક્વિટી શેર માટે અરજી કરવા અને મેળવવા માટેની અરજી.

શેરધારકનું નામ

સરનામું:

ફોલિયો નં. :

ધારણ કરેલ શેરની સંખ્યા: રૂપિયા ૧૦ નો એક ઇક્વિટી શેર

અરજી માટે પાત્ર શેરોની સંખ્યા: _ _ _ ઇક્વિટી શેર

ઉપયોગ કરવાના વિકલ્પ માટેની નોંધ:

- કૃપા કરીને નીચે યોગ્ય વિકલ્પ પર ટિક કરો
- માત્ર એક જ વિકલ્પનો ઉપયોગ કરી શકાય છે
- સાચી અને એકથી વધુ પસંદગી ફોર્મને અમાન્ય બનાવશે અને એવું માનવામાં આવશે કે છેલ્લા વિકલ્પનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.

કોઈપણ વિકલ્પની પસંદગી ન થવાના કિસ્સામાં, એવું માનવામાં આવશે કે છેલ્લા વિકલ્પનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.

૧. હું/અમે શેરની સંપૂર્ણ સંખ્યા માટે અરજી કરવા માંગીએ છીએ, જેના માટે હું/અમે પાત્ર છીએ.

એ. હું/અમે આ સાથે રૂ. _ _ _ _/- માટે તારીખ ૧ ૨૦૧૦ ના
ડીડી/પીઓ/ચેક નંબર દ્વારા અમારા સબસ્ક્રિપ્શન માટે જોડું છું.

બી. આથી અમે કંપનીને રૂ. _ _ _ ની અમારા ખાતે જમા અસુરક્ષિત થાપણની
રકમને કંપનીના બુકમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે અધિકૃત કરી હતી.

૨. અમે ઓછા નંબરના ઇકિવટી શેર માટે અરજી કરવા માંગીએ છીએ __ __ કે જેમાંથી
હું/અમે/પાત્ર છીએ.

એ. હું/અમે આ સાથે રૂ. __ __ __ __/- માટે તારીખ ૧ ૨૦૧૦ ના
ડીડી/પીઓ/ચેક નંબર દ્વારા અમારા સબસ્ક્રિપ્શન માટે જોડું છું.

બી. આથી અમે કંપનીને રૂ. __ __ __ ની અમારા ખાતે જમા અસુરક્ષિત થાપણની
રકમને કંપનીના બુકમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે અધિકૃત કરીએ છીએ.

૩. અમે ઓછા નંબરના ઇકિવટી શેર માટે અરજી કરવા માંગીએ છીએ __ __ કે જેમાંથી
હું/અમે/પાત્ર છીએ.

એ. હું/અમે આ સાથે રૂ. __ __ __ __/- માટે તારીખ ૧ ૨૦૧૦ ના
ડીડી/પીઓ/ચેક નંબર દ્વારા અમારા સબસ્ક્રિપ્શન માટે જોડું છું.

બી. આથી અમે કંપનીને રૂ. __ __ __ ની અમારા ખાતે જમા અસુરક્ષિત થાપણની
રકમને કંપનીના બુકમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે અધિકૃત કરીએ છીએ.

૪. અમે કંપનીના કોઈ પણ શેર માટે અરજી કરવા માંગતા નથી.

આથી હું/અમે અરજી ફોર્મ અને કંપનીના આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશનની શરતોને
આધિન મને/અમને ફાળવવામાં આવી શકે તેટલી નાની સંખ્યા પર અરજી કરેલા
ઇકિવટી શેરને સ્વીકારવા માટે સંમત છીએ.

હું/અમે બાંચઘરી આપીએ છીએ કે, હું/અમે આવા તમામ અન્ય દસ્તાવેજો પર સહી
કરીશું અને મારા/અમારા તરફથી જરૂરી એવા તમામ અન્ય કાર્યો કરીશું જેથી
મને/અમને ફાળવવામાં આવી શકે તેવા ઇકિવટી શેરના ધારક(ઓ) તરીકે

મારી/અમારી નોંધણી કરાવી શકાય.હું/અમે તમને ઇક્વિટી શેરના ધારક (ઓ) તરીકે કંપનીના સભ્યોના રજિસ્ટર પર મારું/અમારું નામ (ઓ) મૂકવા અને નીચે આપેલા મુજબ નોંધણી અને સરનામું (એસ) આપવા માટે અધિકૃત કર્યા હતા.

હું/અમે નોંધ કરીએ છીએ કે, બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સને તેમની સંપૂર્ણ વિવેકબુદ્ધિથી કોઈ પણ કારણ આપ્યા વિના આ અરજીને સંપૂર્ણ અથવા આંશિક રીતે સ્વીકારવા અથવા નકારી કાઢવાનો અધિકાર છે.

હું/અમે નાણાકીય સંસ્થાઓ, સિક્યોરિટીઝ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા, જો કોઈ હોય તો, અને કંપનીના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ દ્વારા નિર્ધારિત નીતિ, નિયમો અને શરતોને આધિન શેરની ફાળવણી માટે સંમત છીએ.

હું/અમે ભારતમાં નિવાસી ભારતીય નાગરિક(ઓ) છીએ અને હું/અમે વિદેશમાં રહેતા કોઈપણ વ્યક્તિ અથવા વિદેશી નાગરિકના નોમિની (ઓ) તરીકે ઇક્વિટી શેર માટે અરજી કરી રહ્યા નથી.

(પ્રથમ ધારકની સહી)

(બીજા ધારકની સહી)

(ત્રીજા ધારકની સહી)

તારીખ:

સ્થળ:

નોંધ:

ઉપરની સહીઓ રેકૉર્ડ પરની સહીઓ સાથે મેળ ખાતી હોવી જોઈએ."

૧૪. ૧૮.૧૨.૨૦૦૯ના રોજ, બીજા સામાવાળા, એટલે કે, મનીષ કુમાર વી. પટેલ દ્વારા ગુજરાતના રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપનીઝને પત્ર લખીને વિનંતી કરવામાં આવી હતી કે પ્રથમ સામાવાળા કંપનીને વિવાદિત કંપની તરીકે ચિહ્નિત કરવામાં આવે અને બહુમતીના નિર્ણય મુજબ, રેકૉર્ડ પર ઇ-ફોર્મ્સ સહિત કોઈપણ દસ્તાવેજો, કાગળો, ફોર્મ્સ ધ્યાને ન લેવા જોઈએ.પત્રમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે તેઓ તેમના મૂળભૂત અધિકારોથી વંચિત રહેશે.એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે અપીલકર્તાઓ અધિકૃત મૂડી વધારી શકે છે અને તેમને શેર ફાળવી શકે છે અને છેતરપિંડીથી કંપનીનું નિયંત્રણ લઈ શકે છે.વધુમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે તેઓ શેરધારકોને જાણ કરવા અને અપીલકર્તાઓને એમસીએ-૨૧ પોર્ટલ અને આરઓસીના રેકૉર્ડમાંથી દૂર કરવાનો સંકલ્પ લેવા માટે ટૂંક સમયમાં યોજનારી અસાધારણ સામાન્ય બેઠક બોલાવવાની પ્રક્રિયામાં હતા.અમને તેની સાથે શેરધારકો દ્વારા હસ્તાક્ષર કરાયેલ એક સંદેશાવ્યવહાર મળે છે, જેમાં શેઠ ગ્રૂપ અને વી.પી. પટેલ ગ્રૂપનો સમાવેશ થાય છે અને તેમાં ૬૮.૯૮ ટકા શેરનો સમાવેશ થાય છે, જે પ્રથમ સામાવાળા કંપનીને વિવાદિત કંપની તરીકે ગણવા માંગતા પત્રને સમર્થન આપે છે.

૧૫. પછી, આપણે ૨૭.૦૧.૨૦૧૦ ના રોજ યોજાયેલી શેરહોલ્ડરોની અસાધારણ સામાન્ય સભાના મિનિટની નોંધ લેવી જોઈએ. અપીલકર્તાઓ સભ્યો હતા, જેઓ હાજર હતા. શેઠ ગ્રુપ અથવા વી.પી. પટેલ ગ્રુપમાંથી કોઈ નહોતું. કંપનીની અધિકૃત શેર મૂડી વધારીને ₹ ૨ કરોડ કરવામાં આવી હતી. તે જ દિવસે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ (સંચાલક મંડળ)ની બેઠક યોજાઈ હતી. અપીલકર્તાઓએ બેઠકમાં ભાગ લીધો હતો. સામાવાળાઓ ૨ અને ૩ની ગેરહાજરીની રજા આપવામાં આવી હતી. આ બેઠકના કાર્યસૂચિમાંથી આપણને નીચે મુજબ જાણવા મળે છે:

૨૭મી જાન્યુઆરી, ૨૦૧૦ના રોજ બપોરે ૩.૦૦ કલાકે કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ રાજોડા, પોસ્ટ ઓફિસ બાવળા - ૩૮૨ ૨૨૦, અમદાવાદ, ખાતે યોજાયેલ અંબિકા ફૂડ પ્રોડક્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સની મીટિંગની મિનિટ્સ

નીચેના ડિરેક્ટર્સ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા:

૧. શ્રી હસમુખભાઈ માધવલાલ પટેલ.

૨. શ્રી દિલીપકુમાર એમ. પટેલ

૧. બેઠકના અધ્યક્ષ

શ્રી હસમુખલાલ પટેલે, ઉપસ્થિત નિયામકોની સંમતિથી, બેઠકની અધ્યક્ષતા કરી હતી.

૨. ગેરહાજરીની રજા

શ્રી મનીષ પટેલ, નિયામક અને શ્રી ફૂલાલ પટેલ, નિયામકને ગેરહાજરીની રજા આપવામાં આવી હતી.

૩. અસાધારણ સામાન્ય સભાનું પરિણામ

બોર્ડને જાણ કરવામાં આવી હતી કે કંપનીના શેરધારકોએ કંપનીની અધિકૃત શેર મૂડીમાં ૧,૦૦,૦૦,૦૦૦/- થી ૨,૦૦,૦૦,૦૦૦/- વધારો કરવા માટે સામાન્ય ઠરાવ પસાર કર્યો છે. બોર્ડ તેની નોંધ લીધી છે. કંપનીના કોઈ પણ નિયામકને કંપનીઓના રજિસ્ટ્રારની કચેરીમાં જરૂરી ફોર્મ ૫ દાખલ કરવા માટે અધિકૃત કરવામાં આવ્યા હતા.

જ. શેરની ફાળવણી માટે બોર્ડ બેઠક:PROP

બોર્ડને જાણ કરવામાં આવી હતી કે કંપનીના શેરધારકોએ અધિકૃત શેર મૂડી વધારવા માટે ઠરાવ પસાર કર્યો છે અને અરજી અને નોટિસ મુજબ, અરજી પ્રાપ્ત કરવાની છેલ્લી તારીખ ૫ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૦ છે. તેથી ઇક્વિટી શેરની વધુ ફાળવણી અંગે વિચારણા કરવા માટે ૯ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૦ના રોજ બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સની બેઠક બોલાવવાનો પ્રસ્તાવ છે. બોર્ડ આ બાબતે ચર્ચા કરી હતી અને ૯ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૦ના રોજ બોર્ડની બેઠક યોજવાનો નિર્ણય લીધો હતો. બોર્ડને એવી પણ જાણ કરવામાં આવી હતી કે કંપની શેરધારકોને બેઠકના પરિણામ વિશે જાણ કરવા પગલાં લઈ રહી છે જેથી તેઓ ઇક્વિટીમાં સબસ્ક્રાઇબ કરવા માટે તાત્કાલિક પગલાં લઈ શકે.

૫. આભાર વ્યક્ત કરવો:

અન્ય કોઈ કામકાજ ન હોવાથી, બેઠક અધ્યક્ષના આભાર પ્રસ્તાવ સાથે સમાપ્ત થઈ હતી.

તારીખ: ૨૭.૦૧.૨૦૧૦

નિયામક

(હસમુખભાઈ પટેલ)

અધ્યક્ષ

(ભાર આપવામાં આવે છે)

૧૬. તે જ અનુસાર, અપીલકર્તાઓનો ચોક્કસ કેસ છે કે શેરહોલ્ડરોને રજિસ્ટર્ડ પોસ્ટ દ્વારા અસાધારણ સામાન્ય સભાના નિર્ણય વિશે નોટિસો મોકલવામાં આવી હતી જેથી તેઓ ઉભી કરવા માંગવામાં આવેલી વધારાની મૂડીમાં સબસ્ક્રાઈબ કરવા માટે પગલાં લઈ શકે. નોટિસોના પુરાવા ખરેખર છે. એ વાત સાચી છે કે સામાવાળાઓ હજુ પણ તેની પ્રાપ્તિ અંગે વિવાદ કરે છે.

૧૭. ૦૯.૦૨.૨૦૧૦ના રોજ, અમને જણાવેલી તે જ તારીખની બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સની બેઠકની મિનિટ નીચે મુજબ છે:

"એમ્બીકા ફૂડ પ્રોડક્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સની ૯ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૦ના રોજ કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ બાવલા, અમદાવાદ-૩૮૨૨૨૦ ખાતે ૧૧-૦૦ વાગ્યે મળેલ બેઠકની મિનિટ.

નીચેના ડિરેક્ટર્સ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા:

૧. શ્રી હાસમુકીભાઈ માધવલાલ પટેલ.

૨. શ્રી દિલીપકુમાર એમ. પટેલ

૧. બેઠકના અધ્યક્ષ:

શ્રી હસમુખલાલ પટેલ, ઉપસ્થિત ડિરેક્ટર્સની સંમતિ સાથે, બેઠકની અધ્યક્ષતા કરી હતી.

૨. લીવ ઓફ એબ્સેન્સ:

ડિરેક્ટર્સ શ્રી મનીષ પટેલ અને શ્રી કૃણાલ પટેલની ગેરહાજરી મંજૂર કરવામાં આવી હતી.

૩. શેરોની ફાળવણી:

બોર્ડને જાણ કરવામાં આવી હતી કે કંપનીને શેરદારકો તરફથી ૭ અરજીઓ મળી છે, જેમણે કંપનીના વધારાના ઇશ્યૂમાં તેમનો રસ દર્શાવ્યો છે. કેટલાક શેરદારકોએ જે ઓફર કરવામાં આવ્યા હતા તેના કરતાં વધુ શેર માટે અરજી કરી છે.

ત્યારબાદ બોર્ડે પ્રાપ્ત થયેલી તમામ અરજીઓને ધ્યાનમાં લીધી હતી અને તે ક્રમાનુસાર મળી આવતા નીચેના ઠરાવો પસાર કર્યા હતા:

ઠરાવ્યું કે આથી નીચે મુજબ અરજદારોને ૯,૦૦,૦૦૦ ઇક્વિટી શેર ૩.૧૦/- (માત્ર દસ)@ પ્રતિ શેરના દરે ફાળવવામાં આવે છે:-

ક્રમ નંબર	ફાળવણી કરનારનું નામ	ફાળવેલ શેર
૧.	હિમાંશુ માધવલાલ પટેલ	૧૬૫૦૦૦
૨.	વર્ષાબેન હસમુખલાલ પટેલ	૧૪૦૦૦૦
૩.	દિલીપકુમાર માધવલાલ પટેલ	૧૪૯૦૦૦

૪.	જયોત્સના દિલીપકુમાર પટેલ	૧૮૫૦૦૦
૫.	નિસાતકુમાર હસમુખલાલ પટેલ	૯૨૦૦૦
૬.	બંકિમકુમાર દિલીપકુમાર પટેલ	૭૧૦૦૦
૭.	દિશાબેન હસમુખલાલ પટેલ	૯૮૦૦૦
	કુલ	૯૦૦૦૦૦

વધુમાં ઠરાવ્યું કે કંપની નિયત સમયગાળામાં ઉપરોક્ત શેરો માટે જરૂરી શેર પ્રમાણપત્રો જારી કરે છે અને શ્રી હસમુખલાલ પટેલ અને શ્રી દિલીપકુમાર પટેલ કંપનીની કોમન સીલ હેઠળ ઉપરોક્ત પ્રમાણપત્રો પર સહી કરવા માટે અધિકૃત છે.

વધુમાં ઠરાવ્યું કે ફોર્મ-૨ માં ફાળવણીનું જરૂરી રિટર્ન રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપનીઝ, ગુજરાત પાસે દાખલ કરવામાં આવે.

તારીખ: ૦૯.૦૨.૨૦૧૦

ડિરેક્ટર

(હસમુખભાઈ પટેલ)

ચેરમેન "

એનસીએલટીના તારણો

૧૮. ૨૭.૦૧.૨૦૧૦ની એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી જનરલ બોડી મીટિંગમાં પેઇડ-અપ કેપિટલમાં રૂ.૧ કરોડથી રૂ.૨ કરોડ સુધીનો વધારો એ અન્યાયી કૃત્ય હતું કે નહીં તે પ્રશ્નનો જવાબ આપતાં, એનસીએલટી એ શોધી કાઢ્યું કે

૧૮.૧૨.૨૦૦૯ ના રોજની બોર્ડ મીટીંગની નોટિસ તમામ ડિરેક્ટરોને રજિસ્ટર્ડ પોસ્ટ દ્વારા મોકલવામાં આવી હતી. ૧૮.૧૨.૨૦૦૯ના રોજ બોર્ડ મીટીંગમાં, અધિકૃત શેર કેપિટલ વધારવા માટે ૨૭.૦૧.૨૦૧૦ના રોજ શેરહોલ્ડરોની બેઠક બોલાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. બોર્ડ મીટીંગની તારીખે જ, એવું જાણવા મળ્યું હતું કે વી.પી.પટેલ ગ્રૂપે રજીસ્ટ્રાર ઓફ કંપનીઝને પત્ર લખીને જણાવ્યું હતું કે એચ.એમ.પટેલ ગ્રુપ (અપીલકર્તાઓ) અધિકૃત કેપિટલમાં વધારો કરવા જઈ રહ્યું છે. આમ, વી.પી.પટેલ ગ્રૂપને અધિકૃત કેપિટલ વધારવાના પ્રસ્તાવની જાણકારી હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. શેઠ ગ્રૂપ અને વી.પી.પટેલ ગ્રૂપની તકરારને ધ્યાનમાં લીધા પછી કે તેઓ અપીલકર્તાઓને રજિસ્ટર્ડ પોસ્ટ દ્વારા સંદેશાવ્યવહાર મોકલવા માટે આગ્રહ કરી રહ્યા હતા અને તેની સ્વીકૃતિ બાકી છે તેથી તારીખ ૦૮.૧૨.૨૦૦૯ની બોર્ડ મીટીંગ બોલાવવાની નોટીસ અને તા.૨૪.૧૨.૨૦૦૯ની એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી જનરલ બોર્ડી મીટીંગ બોલાવવાની નોટીસ રજિસ્ટર્ડ પોસ્ટ દ્વારા મોકલવામાં આવી હતી. ટ્રિબ્યુનલને લાગે છે કે વી.પી.પટેલ ગ્રૂપના શેરધારકોને શેર કેપિટલ વધારવાના પ્રસ્તાવની જાણકારી હતી. શેઠ જૂથે પણ, જાણ સાથે, ૧૮.૧૨.૨૦૦૯ના રોજની બોર્ડ મીટીંગ અને ૨૭.૦૧.૨૦૧૦ના રોજની એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી જનરલ

બોડી મીટિંગમાં ભાગ લેવાનું પસંદ કર્યું ન હતું. ટ્રિબ્યુનલે, તેથી, વી.પી.પટેલ ગ્રુપ અને શેઠ ગ્રુપની દલીલને નકારી કાઢી હતી કે તેમને ૧૮.૧૨.૨૦૦૯ના રોજની બોર્ડ મીટિંગ અને ૨૭.૦૧.૨૦૧૦ના રોજની એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી જનરલ બોડી મીટિંગની નોટિસ મળી ન હતી અથવા તેમને તે સંબંધિત કોઈ જાણકારી ન હતી. વધુમાં, ટ્રિબ્યુનલને જાણવા મળ્યું છે કે બોર્ડ મીટિંગ અને એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી જનરલ બોડી મીટિંગની મિનિટ્સ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે કંપની એક્ટ અને આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશનની જોગવાઈઓનું પાલન કર્યા પછી, અધિકૃત શેર કેપિટલ વધારવા માટે ઠરાવો પસાર કરવામાં આવ્યા હતા. તે અનુસાર, શેરદારકો પાસેથી અરજીઓ આમંત્રિત કરવા માટે ઠરાવો પસાર કરવામાં આવ્યા હતા. વી.પી.પટેલ ગ્રૂપના વાંધાઓને કારણે રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપનીઝ પાસે કોઈ વળતર નોંધાયું ન હોવાથી શેર કેપિટલમાં વધારો અને ફાળવણીને અસર થઈ ન હતી.તેથી, એનસીએલટી દ્વારા જાણવા મળ્યું છે 'શેર કેપિટલમાં વધારો અને શેરની ફાળવણી અને પોતે જ શેરની ફાળવણી, વી.પી.પટેલ ગ્રૂપ અને શેઠ ગ્રૂપના અધિકારોનું દમન નથી'. તે વધુમાં જાણવા મળ્યું છે કે નિર્દેશ આપ્યા મુજબ અપીલકર્તાઓને દૂર કરવા માન્ય ન હતું અને તેને સમર્થન આપી શકાયું ન હતું. 'ત્રણ જૂથો દ્વારા કથિત નાણાકીય ગેરરીતિઓનું પરિણામ'ના મુદ્દા હેઠળ

એવું જોવા મળે છે કે ત્રણ જૂથો સામસામે હતા. ત્રણેય જૂથો એકસાથે આવે અને પ્રથમ સામાવાળા કંપનીની બાબતોનું સંચાલન કરે તેવી કોઈ શક્યતા જણાતી નથી. તે આગળ નિર્દેશ કરવામાં આવે છે કે ટ્રિબ્યુનલના તારણો દર્શાવે છે કે કેટલીક નાણાકીય અનિયમિતતાઓ સિવાય અનઅધિકૃત અને ગેરવહીવટના કોઈ સ્થાપિત કૃત્યો નથી, જેના માટે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ દ્વારા તપાસ જરૂરી છે. ત્યારબાદ, આપણે ફરિયાદ-૯૨ (સુપ્રા) માં નિર્દેશો જોયા છે.

૧૯. આગળ, ફાળવણીના સંદર્ભમાં વિવાદિત આદેશમાં તારણો છે. એનસીએલટીએ પણ શોધી કાઢે છે કે શેઠ ગ્રુપ અને વી.પી.પટેલ ગ્રુપની દલીલ કે તેઓને એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી જનરલ બોડી મીટિંગની નોટિસ ન મળી હોવાની બાબત પર વિશ્વાસ કરી શકાય નહીં. બેંક ઓફ બરોડા દ્વારા જારી કરાયેલ ૨૪.૧૧.૨૦૦૮ના પત્ર સહિત અપીલકર્તાઓ દ્વારા શેર કેપિટલ વધારવાની જરૂરિયાત અને તેના તરફ દોરી ગયેલા સંજોગો વિશ્વસનીય હોવાનું જણાયું હતું. અમારી સમક્ષ અપીલ સાથે સંબંધિત મુદ્દાને ધ્યાનમાં લેતા, એટલે કે, શેર કેપિટલના વધારા પર શેરની વાસ્તવિક ફાળવણી, અન્ય બાબતોની સાથે, એવું જાણવા મળ્યું છે કે શેરની ફાળવણી અંગે એનસીએલટી દ્વારા કોઈ ચર્ચા કરવામાં

આવી ન હતી.

૨૦. વધુમા, એનસીએલટી શોધે છે કે ૧:૧ ના ગુણોત્તરમાં ફાળવણી દમનકારી ન હોઈ શકે, તે જોવા મળે છે. જો કે, જે રીતે ફાળવણી કરવામાં આવે છે તે ગેરકાયદેસર હોઈ શકે છે અને આમ, દમનકારી હોઈ શકે છે. એનસીએલટીનો નિર્દેશ રેકૉર્ડમાં આધાર વગરનો ન હોવાનું જણાયું હતું. શેર માટે અરજી કરવા માટેના ફોર્મનો ઉલ્લેખ કરતા, તે નોંધવામાં આવે છે કે તે તારીખ ૦૪.૦૨.૨૦૧૦ છે અને તે દર્શાવે છે કે અરજીઓ ૧:૧ ના ગુણોત્તરમાં નહોતી પરંતુ તેનાથી ઘણી વધારે હતી. ઉદાહરણ તરીકે, એવું જણાવ્યું છે કે પ્રથમ અપીલકર્તાની પત્ની પાસે માત્ર ૨૦ ઇક્વિટી શેર હતા. તેણીએ ૯૮૦૦૦ ઇક્વિટી શેર માટે અરજી કરી હતી. વી.પી.પટેલ ગ્રૂપની દલીલ કે અપીલકર્તા જૂથના સભ્યોએ અગાઉથી ગણતરી કરીને અરજી કરી હતી જેથી કરીને તેઓને તે મળી શકે તેવી અગાઉથી ધારણા રાખીને વધેલી શેર કેપિટલનો સંપૂર્ણ ઉપયોગ કરી શકાય. આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશનનો સંદર્ભ આપવામાં આવ્યો હતો અને તેમાં જનરલ ઓથોરિટીનો ઉલ્લેખ કરતી નીચેની આર્ટિકલ્સ નીચે મુજબ છે:

"સામાન્ય સત્તાધિકારી

જ્યાં પણ કંપની અધિનિયમ, ૧૯૫૬માં એવી જોગવાઈ કરવામાં આવી છે કે કંપનીને કોઈ અધિકાર, વિશેષાધિકાર અથવા સત્તા હશે અથવા તે કંપની કોઈ પણ વ્યવહાર કરી શકશે નહીં જ્યાં સુધી કંપની તેના આર્ટિકલ્સ ઢ્વારા અધિકૃત ન હોય ત્યાં સુધી તે કિસ્સામાં, આર્ટિકલ્સ આથી કંપનીને આવા અધિકારો, વિશેષાધિકાર અથવા સત્તા મેળવવા માટે અને કંપની અધિનિયમ, ૧૯૫૬ ઢ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવી છે તેવા વ્યવહારો કરવા માટે અધિકૃત અને સશક્ત બનાવે છે."

૨૧. આર્ટિકલને ધ્યાનમાં રાખીને, અધિનિયમની કલમ ૮૧ લાગુ પડશે તેવી દલીલ નોંધવામાં આવી છે. વધુમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે જો અપીલકર્તાઓએ સભ્યોની શેર મૂડીમાં વધારો કરવા માટે અરજી કરવાની ધારણામાં નોટિસ જારી કરી હોત, જે તે સમય સુધી નિર્ણય લેવામાં આવ્યો ન હતો, તો ઓફર ૧:૧ થી વધુ ન હોઈ શકે અને યોગ્ય પ્રક્રિયા એ હોવી જોઈએ કે શેર કેપિટલમાં વધારો કર્યા પછી ૧:૧ ના દાવાઓને ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ અને તે પછી જ અનસબ્સ્ક્રાઈબ કરેલા ભાગની ઓફર કરી શકાય. ડેલ અને કેરિગ્ટન ઇન્વ.પ્રા.લિ. અને અન્ય વિ.પી.કે. પ્રથાપન અને અન્યો [(૨૦૦૫) ૧ એસસીસી ૨૧૨] પર આધારિત દલીલની નોંધ લેવામાં આવી હતી.

૨૨. તે પછી જાણવા મળ્યું કે શેર કેપિટલમાં વધારાના કાર્યને સમર્થન આપી શકાય છે. શેરોનું વિતરણ 'ખામીયુક્ત' હતું. જો શેર કેપિટલમાં વૃદ્ધિની અપેક્ષાએ પણ, જો પહેલેથી જ રાખવામાં આવેલા શેરના પ્રમાણમાં અરજીઓ કરી શકાતી હોય, પરંતુ શેરહોલ્ડરે ઓફર કરેલા શેર સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યા પછી જ અનસબ્સ્ક્રાઇબ કરેલા શેરોનો નિકાલ કરી શકાય છે. આ માટે અપેક્ષા મુજબ અરજીઓ આવી શકી ન હોવાનું જાણવા મળે છે. તે પછી જાણવા મળ્યું છે કે યોગ્ય અને કાયદાકીય પ્રક્રિયાનું પાલન કરવામાં આવ્યું નથી. તારીખ ૦૮.૦૨.૨૦૧૦ના બોર્ડના ઠરાવને સમર્થન આપી શકાયું નથી.

૨૩. એનસીએલટીના નિર્દેશને યથાવત રાખવામાં આવ્યો હતો.

૨૪. અમે શોધી શકીએ છીએ કે વી.પી.પટેલ ગ્રૂપ અને શેઠ ગ્રૂપના કેસમાં અપીલકર્તાઓ દ્વારા ગેરવહીવટ અને જુલમ હોવાના આધારે અન્યથા નકારી કાઢવામાં આવ્યો છે. જ્યારે કંપનીએ અધિકૃત મૂડી વધારવાનો નિર્ણય લીધો ત્યારે અપીલકર્તાઓએ દમનકારી રીતે કામ કર્યું હતું અથવા કંપનીનું ગેરવહીવટપૂર્વક સંચાલન કર્યું હતું તેવી ફરિયાદ પણ નકારી કાઢવામાં આવી છે. એનસીએલટીએ વી.પી.પટેલ ગ્રૂપ અને શેઠ ગ્રૂપને શેર ફાળવવાના નિર્દેશ માટે

એનસીએલટી દ્વારા જાણવા મળ્યા મુજબ કોઈ તર્ક આપ્યો નથી. જો કે, આપણે ઉપર નોંધ્યા છે તેના આધારે એનસીએલટી આ દિશાને સમર્થન આપતું જણાય છે.

૨૫. શ્રી નીતિન રાયે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે જ્યારે હાલની અધિકૃત કેપિટલ પહેલેથી જ સબ્સ્ક્રાઇબ થઈ ગઈ હતી અને વધુ શું છે તેની ચૂકવણી થઈ ગઈ હતી ત્યારે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ શેરની ફાળવણી કરી શક્યું ન હતું. કાર્ટને ઘોડાની આગળ મૂકવું, તે મુજબ, શેરધારકો પાસેથી એવા શેર માટે અરજી કરવા માટે અરજીઓ મંગાવવામાં આવી હતી જે અસ્તિત્વમાં ન હતા. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, ૨૭.૦૧.૨૦૧૦ના શેરધારકોની એક્સટ્રાઓર્ડિનરી જનરલ બોડી મીટિંગના નિર્ણય દ્વારા અધિકૃત કેપિટલમાં વધારો થયા પછી જ રૂ.૧ કરોડથી વધીને રૂ.૨ કરોડ થઈ શકે છે, કે જેનું બોર્ડ અરજીઓ આમંત્રિત કરીને નિરાકરણ લાવી શક્યું હોત. આ સંદર્ભમાં, તેમણે નાનાલાલ ઝવેર અને અન્ય વિરુદ્ધ બોમ્બે લાઇફ એશ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ અને અન્યો (એઆઈઆર ૧૯૫૦ એસસી ૧૭૨/૧૯૫૦ એસસીસી ૧૩૭) માં આ અદાલતના ચુકાદાનું સમર્થન મેળવ્યું હતું.

૨૬. નીડલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ અને અન્યો વિરુદ્ધ

નીડલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ નેવે (ઇન્ડિયા) હોલ્ડિંગ લિમિટેડ અને અન્યો

((૧૯૮૧) ૩ એસસીસી ૩૩૩) માં નોંધાયેલા નિર્ણયમાં, અમે નીચેના

નિવેદનોની નોંધ લઈએ છીએ:

"૧૧૦. અમે આ વિષય છોડીએ તે પહેલાં, અમે ઉદ્દેશ કરવા માંગીએ છીએ કે ડિરેક્ટર્સ શેર ઇશ્યુ કરવાની તેમની સત્તાના ઉપયોગને કારણે શેરધારકો તરીકે લાભ મેળવે છે તે માત્ર સંજોગોમાં તે સત્તાના ઉપયોગને દૂષિત કરશે નહીં. આધુનિક કંપની કાયદાના સિદ્ધાંતોમાં ગોવર દ્વારા નિરીક્ષણ મુજબ, ઠથી આવૃત્તિ, પૃષ્ઠ ૫૭૮:

"જેમ કે તે એક ઓસ્ટ્રેલિયન કેસમાં ખુશીથી મૂકવામાં આવ્યું હતું તેમ તેઓ" કાયદા દ્વારા અલગ પરોપકારના અવાસ્તવિક પ્રદેશમાં રહેવાની અને સ્પષ્ટ તથ્યોથી આદર્શ અમૂર્તના અસ્પષ્ટ મૂલ્યોમાં કાર્ય કરવા માટે જરૂરી નથી જે કોઈપણ પ્રામાણિક અને બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિના મગજમાં હાજર હોવા જોઈએ, જ્યારે તે ડિરેક્ટર તરીકે તેની સત્તાનો ઉપયોગ કરે છે."

વિદ્વાન લેખક દ્વારા ઉપર ઉદ્દેશિત ઓસ્ટ્રેલિયન કેસ મિલ્સ વિ. મિલ્સ [૬૦ સીએલઆર ૧૫૦, ૧૬૦] છે, જેને હોર્ડ સ્મિથ [૧૯૭૪ એસી ૮૨૧, ૮૩૧] માં લોર્ડ વિલ્બરફોર્સ દ્વારા ખાસ મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. નાનાલાલ ઝવેર [૧૯૫૦ એસસીસી ૧૩૭: એઆઈઆર ૧૯૫૦ એસસી ૧૭૨:૧૯૫૦ એસસીઆર ૩૯૧, ૩૯૪] માં પણ, દાસ, જે. એ પાન નંબર ૪૨૫ પર જણાવ્યું હતું કે સાચો સિદ્ધાંત પ્રિવી કાઉન્સિલની ન્યાયિક સમિતિ

દ્વારા હિર્શ વિ. સિમ્સ [૧૮૯૪ એસી ૬૫૪, ૬૬૦-૬૧:૬૪ એલજે પીસી ૧:૭૧ એલટી ૩૫૭:૧૦ ટીએલઆર ૬૧૬] માં આ રીતે નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યો હતો:

"જો સમગ્ર પુરાવાની સાચી અસર એ છે કે, પ્રતિવાદીઓ તે સમયે ખરેખર અને વ્યાજબી રીતે માનતા હતા કે તેઓએ જે કર્યું તે કંપનીના હિત માટે હતું, તો તેઓ વિશ્વાસભંગ માટે જવાબદાર નથી કારણ કે તેઓ માત્ર કંપનીના હિતને પ્રોત્સાહન આપવા માટે તેઓ તેમના પોતાના પણ પ્રચાર કરી રહ્યા હતા, અથવા તેઓએ પછીથી એવા ભાવે શેર વેચ્યા જેનાથી તેમને મોટો નફો થયો."

૧૧૧. આ અદાલત દ્વારા નાનાલાલ ઝવેર [૧૯૫૦ એસસીસી ૧૩૭: એઆઈઆર ૧૯૫૦ એસસી ૧૭૨:૧૯૫૦ એસસીઆર ૩૯૧, ૩૯૪] માં વ્યક્ત કરવામાં આવેલા દ્રષ્ટિકોણથી આ બાબતને જોઈએ કે પછી હોવર્ડ સ્મિથ [૧૯૭૪ એસી ૮૨૧, ૮૩૧] માં પ્રિવી કાઉન્સિલ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવેલા દ્રષ્ટિકોણથી જોઈએ, તો તે પરીક્ષણ સમાન છે, એટલે કે, શેરનો ઇશ્યૂ ફક્ત અથવા માત્ર ડિરેક્ટર્સના લાભ માટે છે કે કેમ. જો કંપનીના વ્યાપક હિતમાં શેર જારી કરવામાં આવ્યા હોય, તો શેર ઇશ્યૂ કરવાના નિર્ણયને આ આધાર પર રદ કરી શકાતો નથી કે તેનાથી આકસ્મિક રીતે ડિરેક્ટર્સને શેરઘારકો તરીકે તેમની ક્ષમતામાં ફાયદો થયો છે. તેથી, આપણે શ્રી સેરવાઈની દલીલને નકારી કાઢવી જોઈએ કે ત્વરિત કિસ્સામાં, બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સે અધિકારોના શેરના મુદ્દા પર નિર્ણય લેવામાં તેની વિશ્વાસુ સત્તાનો દુરુપયોગ કર્યો હતો." (ભારપૂર્વક)

૨૭. ઉક્ત નિર્ણય પર, અમને તે યોગ્ય લાગે છે કે શ્રી નીતિન રાય, વરિષ્ઠ વકીલની ફરિયાદને ધ્યાનમાં રાખીને કે શેરોનું મૂલ્ય મળ્યું ન હતું અને તે પ્રીમિયમ વિના જારી કરવામાં આવ્યા હતા કે અમે નીચેનું નિવેદન નોંધીએ છીએ:

"૧૨૦. છેવટે, કાયદાના વિધાન તરીકે, તે કહેવું પણ સાચું નથી કે જો તેમની બજાર કિંમત સમાન કરતાં વધુ હોય તો નિર્દેશકોને સમાન દરે શેર જારી કરવાની સત્તા હોતી નથી, આ મુખ્યત્વે ડિરેક્ટર્સને તેમની વિવેકબુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને નિર્ણય લેવા માટેની નીતિની બાબતો છે અને તે વિવેકબુદ્ધિને અવરોધવા માટે કોઈ સખત અને ઝડપી નિયમ ઘડી શકાય નહીં. હિલ્ડર વિ. ડેક્સટર [(૧૯૦૨) એસસી ૪૭૪, ૪૮૦:૭૧ એલજી ચ ૭૮૧:૮૭ એલટી ૩૧૧:૧૮ ટીએલઆર ૮૦૦] માં લોર્ડ કેવી દ્વારા કરેલ અવલોકન મુજબ: "હું એવા કોઈ કાયદાથી વાકેફ નથી કે જે કંપનીને તેના શેરોને સમકક્ષ કરતાં વધુ શેર જારી કરવા માટે ફરજ પાડે છે કારણ કે તેઓ બજારમાં પ્રીમિયમ પર વેચાણપાત્ર છે. તે દરેક કેસના સંજોગો પર નિર્ભર કરે છે કે શું તે સમજદારીભર્યું હશે કે આમ કરવું શક્ય પણ છે, અને તે ડિરેક્ટરો માટે નિર્ણય લેવાનો પ્રશ્ન છે.""જે ધ્યાનમાં રાખવું જરૂરી છે તે એ છે કે કંપનીના વહીવટમાં આવી વિવેકાધીન સત્તાઓ વિશ્વાસુ સત્તાઓની પ્રકૃતિમાં છે અને તે કારણસર, સદ્ભાવનાથી તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. આવો બદલો વિવેકબુદ્ધિની કવાયતને દૂષિત કરે છે. આપણે ઉદ્બેજ કરી શકીએ છીએ કે ભૂતકાળમાં, જ્યારે પણ વધારાના કેપિટલની જરૂરિયાત અનુભવાઈ

હતી, અથવા અન્ય કારણોસર, એનઆઈઆઈએલ તેના સભ્યોને સમાન ભાવે શેર જારી કરતી હતી."

૨૮. એ હકીકત સિવાય કે, જેમ કે આપણે અગાઉ નોંધ્યું છે કે શ્રી નીતિન રાયે વાજબી રીતે કહ્યું હતું કે આ મુદ્દાને આ રીતે વિનંતી કરવામાં આવી ન હતી, કાયદાનું ઉપરોક્ત નિવેદન કોર્ટને ખાતરી આપે છે કે આ તથ્યોમાં પણ ઉપરોક્ત દલીલમાં કોઈ યોગ્યતા ન હોઈ શકે.

૨૯. વધુમાં, આપણે ડેલ એન્ડ કેરિગ્ટન ઇન્વ.(પ્રા) લિ. (સુપ્રા)માં આ અદાલતના ચુકાદાની નોંધ લઈ શકીએ છીએ. ઉપરોક્ત કેસ એનસીએલએટી દ્વારા અને સામાવાળાઓ માટેના વિદ્વાન વકીલ દ્વારા પણ સંદર્ભિત કરવામાં આવ્યો છે. આ અદાલતે એવો મત વ્યક્ત કર્યો છે કે સત્તાના દુરુપયોગને નકારી કાઢવા માટે ખાનગી મર્યાદિત કંપનીના ડાયરેક્ટર્સનું વધુ ઝીણવટપૂર્વક તપાસ કરવામાં આવે. કોર્ટે ઠરાવ્યું છે કે:

"૧૧. ... તે અનુસરે છે કે વધારાના શેર ઇશ્યૂ કરવાની બાબતમાં, ડિરેક્ટરો યોગ્ય હેતુ માટે શેર ઇશ્યૂ કરવાની વિશ્વાસુ ફરજ ધરાવે છે. આ ફરજ તેમના દ્વારા કંપનીના શેરદારોને ચૂકવવામાં આવે છે. તેથી, કંપની અધિનિયમ,

૧૯૫૬ની કલમ-૮૧ કે જેમાં કંપની દ્વારા વધુ શેર કેપિટલ ઇશ્યુ કરવાની બાબતમાં ચોક્કસ આવશ્યકતાઓ હોય છે, તે ખાનગી મર્યાદિત કંપનીઓને લાગુ પડતી નથી, તેમ છતાં ખાનગી મર્યાદિત કંપનીના ડિરેક્ટરોએ જ્યારે વધુ શેર ઇશ્યુ કરવામાં આવે ત્યારે આવી કંપનીના શેરદારકોને જાહેરાત કરવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે. આ જરૂરિયાત સદ્ભાવનાથી કાર્ય કરવાની અને કંપનીની બાબતો અંગે શેરદારકોને સંપૂર્ણ જાહેરાત કરવાની તેમની ફરજમાંથી ઉદભવે છે. પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીમાં ડાયરેક્ટર્સનાં કૃત્યોને વધુ ઝીણવટભર્યા સ્કેલ પર ચકાસવા માટે જરૂરી છે જેથી અંગત લાભો અથવા ખોટા હેતુઓ માટે સત્તાનો કોઈ દુરુપયોગ ન થાય. પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીઓના કિસ્સામાં કંપની અધિનિયમની કલમ ૮૧ લાગુ ન થવાથી તેના ડિરેક્ટરો પર ભારે બોજ પડે છે. પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીઓ સામાન્ય રીતે નજીકના સબંધીઓ માટે રાખવામાં આવે છે એટલે કે શેર કેપિટલ પરિવારના સભ્યો અથવા મિત્રોના નજીકના જૂથમાં રાખવામાં આવે છે. આ ભાગીદારીના કેસોમાં લાગુ પડતા સમાન વિચારણાઓ લાવે છે જ્યાં ભાગીદારો એકબીજા પ્રત્યે અત્યંત સદ્ભાવના સાથે કાર્ય કરવાની ફરજ ધરાવે છે. અધિનિયમની કલમ ૮૧ ખાનગી કંપનીઓને લાગુ ન થવાનો અર્થ એ નથી કે ડિરેક્ટરોને કંપનીની બાબતોના સંચાલનની બાબતમાં સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા છે. હાલના કેસમાં આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશનની કલમ ૪(iii) કંપનીના શેર અથવા ડિબેન્ચર્સના સબસ્ક્રિપ્શન માટે જાહેર જનતાને કોઈપણ આમંત્રણ આપવા પર પ્રતિબંધ મૂકે છે. આનો હેતુ એ હોવાનું જણાય છે કે કંપનીની શેર કેપિટલ નજીકના જૂથમાં રહે છે. તેથી, જો ડિરેક્ટરો ઉપરોક્ત નિર્ધારિત રીતે કાર્ય કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે, તો તેઓ અમારા દ્વારા અગાઉ દર્શાવેલ અર્થમાં કંપનીના ભંડોળનો ખોટો ઉપયોગ કરવા અને તેની સંપત્તિનો ગેરઉપયોગ કરવા બદલ ટ્રસ્ટના ભંગ માટે જવાબદાર ગણી શકાય છે.” (ભારપૂર્વક)

૩૦. તે સાચું છે કે અપીલકર્તા પાસે પેઇડ અપ શેર કેપિટલનો ૩૦.૮૦ ટકા હિસ્સો હતો. વી.પી.પટેલ ગ્રુપ પાસે પેઇડ અપ શેર કેપિટલનો ૨૪.૨૦ ટકા હિસ્સો હતો. શેઠ ગ્રુપ પાસે પેઇડ અપ શેર કેપિટલનો ૪૫ ટકા હિસ્સો હતો. જ્યારે કંપનીની અધિકૃત કેપિટલ રૂ.૧ કરોડ હતી. બીજી તરફ અધિકૃત કેપિટલ વધારીને રૂપિયા ૨ કરોડ કરવામાં આવ્યા બાદ સ્થિતિ નીચે મુજબ છે:

અપીલકર્તા-જૂથનું શેરહોલ્ડિંગ વધીને પેઇડ-અપ શેર કેપિટલના ૬૩.૫૮ ટકા થયું છે. વી.પી.પટેલ ગ્રૂપનું શેરહોલ્ડિંગ પેઇડ-અપ શેર કેપિટલના શેરહોલ્ડિંગના ૧૨.૭૪ ટકા છે. શેઠ ગ્રુપનું શેરહોલ્ડિંગ પેઇડ-અપ શેર કેપિટલના શેરહોલ્ડિંગના ૨૩.૬૮ ટકા છે.

૩૧. અપીલકર્તાઓ, નિઃશંકપણે, પ્રથમ સામાવાળા-કંપનીની બાબતોના સુકાન પર હતા. પ્રથમ અપીલકર્તા કંપનીના અધ્યક્ષ હતા. એપ્રિલ, ૨૦૦૯માં શેઠ ગ્રૂપના ડિરેક્ટરોએ રાજીનામું આપ્યું હતું. બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સમાં અપીલકર્તાઓ અને વી.પી.પટેલ ગ્રૂપના બે ડિરેક્ટરોનો સમાવેશ થતો હતો. એક સહવર્તી તારણ છે કે અપીલકર્તાઓ દ્વારા અધિકૃત શેર કેપિટલ વધારવા માટે લેવામાં આવેલા નિર્ણયને જુલમ અથવા ગેરવહીવટના કૃત્ય તરીકે ગણી શકાય

નહીં. એકમાત્ર પ્રશ્ન એ છે કે જે રીતે વધારાના શેરની ફાળવણી કરવામાં આવી હતી તેનાથી જુલમ થયો છે કે કેમ.

૩૨. પ્રથમ સામાવાળા એક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપની છે. અધિનિયમની કલમ ૮૧(૩) ને જોગવાઈના કાર્યક્ષેત્રમાંથી સ્પષ્ટપણે મુક્તિ આપવામાં આવી છે, જે એક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપની છે. તેમ છતાં, આ અદાલતે ડેલ એન્ડ કેરિગ્ટન ઇન્વ.(પ્રા) લિમિટેડ (સુપ્રા)માં જે ચુકાદો આપ્યો છે તે મુજબ ડિરેક્ટરોના વર્તનને ઉચ્ચ માપદંડ પર નક્કી કરવામાં આવે છે. અંતિમ વિશ્લેષણમાં પ્રશ્ન એ આવે છે કે શું ડિરેક્ટરોએ કંપનીના શ્રેષ્ઠ હિતમાં કામ કર્યું હતું કે શું તેઓ કંપનીમાં તેમની સત્તા મજબૂત કરવા અથવા કંપનીમાં સત્તા જાળવી રાખવા માટે પ્રેરિત હતા. જ્યારે અધિકૃત શેર કેપિટલ વધારવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો, ત્યારે તેઓ કંપનીમાં અન્ય હિસ્સેદારોને સાઈડ-લાઈન કરવાના હેતુથી પ્રેરિત હતા ત્યારે શું ડિરેક્ટરોએ પ્રામાણિકપણે કામ કર્યું હતું?

૩૩. હકીકત એ છે કે કંપનીના હિતને પ્રોત્સાહન આપવાના ઉદ્દેશ્યથી લેવામાં આવેલા નિર્ણયથી ડિરેક્ટરોને પણ ફાયદો થઈ શકે છે, તે નિર્ણયને

અયોગ્ય ઠરાવી શકાતો નથી. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, જો મુખ્યત્વે કંપનીના હિતની રક્ષા કરવાના હેતુથી લીધેલા નિર્ણયના અમલીકરણમાં, અપીલકર્તાઓએ લાભ મેળવ્યો હોય, તો તે પોતે નિર્ણયને નિર્બળ બનાવી શકે નહીં.

૩૪. વાદગ્રસ્ત આદેશમાં એક અવલોકન જોવા મળે છે કે પ્રથમ અપીલકર્તાની પત્ની પાસે ૨૦ શેર હતા અને તેમને ૯૬૦૦૦ શેર ફાળવવામાં આવ્યા છે. પ્રથમ તબક્કે, આ શંકા અને આઘાત તરફ દોરી જાય છે. જોકે, ચાલો જોઈએ કે ખરેખર શું થયું હતું. બેંક ઓફ બરોડા દ્વારા આપવામાં આવેલી સલાહને પગલે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સે અધિકૃત શેર કેપિટલ રૂ.૧ કરોડથી વધારીને રૂ.૨ કરોડ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. સમયની જરૂરિયાત હોવાને કારણે આ એક સંપૂર્ણપણે ન્યાયી નિર્ણય હતો. અધિકૃત શેર કેપિટલ એ કંપનીના મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશનનો ભાગ હોવાથી, શેરધારકોની મીટિંગમાં તેને સમર્થન આપવામાં આવે તે પછી જ તેમાં વધારો માન્ય રહેશે. આવી મિટિંગ ૨૭.૦૧.૨૦૧૦ના રોજ બોલાવવામાં આવી હતી. એ વાત સાચી છે કે આવી મીટિંગ પહેલા પણ બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સે શેરધારકો પાસેથી અરજીઓ મંગાવવાનો ઠરાવ કર્યો હતો. અરજીનું ફોર્મ અમારી સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે, જેનો અમે સારાંશ કાઢ્યો છે. શેરધારક ફોર્મની દ્રષ્ટિએ, ચાર વસ્તુઓ કરી શકે છે:

- i. બોર્ડે ૧:૧ ના ગુણોત્તરમાં શેર ફાળવવાનો ઠરાવ કર્યો હોવાથી, શેરધારક તેની પાસેના દરેક શેર દીઠ એક શેર માટે અરજી કરી શકે છે;
- ii. અરજી પત્રકમાં આગળ વિચારણા કરવામાં આવી હતી કે શેરધારક એ સૂચવી શકે છે કે તે તેના હકદાર કરતાં ઓછા શેર માટે અરજી કરવા ઈચ્છે છે;
- iii. શેરધારક તેના હક કરતાં વધુ શેર માટે અરજી કરી શકે છે;
- iv. છેલ્લે, તેઓ કોઈપણ શેર માટે અરજી કરવા માટે તેમની અનિચ્છા વ્યક્ત કરી શકતા હતા.

૩૫. તે આ સ્વરૂપની પૃષ્ઠભૂમિમાં છે કે આપણે વર્ણન સાથે ચાલુ રાખવું જોઈએ. વી.પી.પટેલ ગ્રૂપ અને શેઠ ગ્રૂપના શેરધારકોએ સ્વીકાર્યું કે, તેમને આપવામાં આવેલી તકનો લાભ લેવા માટે અરજી કરી ન હતી. તેઓએ ૨૭.૦૧.૨૦૧૦ના રોજ યોજાયેલી એક્સટ્રાઓર્ડિનરી જનરલ બોડી મીટિંગમાં ભાગ લીધો ન હતો, જેના દ્વારા અધિકૃત કેપિટલમાં વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. શેરહોલ્ડરોને શેર માટે અરજી કરવાના તેમના અધિકારની યાદ અપાવીને કોઈ સૂચના મોકલવામાં આવી ન હતી તેવા કેટલાક વિવાદો ઉઠાવવામાં આવ્યા

હોવા છતાં, અમે એવું માનીએ છીએ કે સંદેશાવ્યવહાર ખરેખર ૨૭.૦૧.૨૦૧૦ના રોજ યોજાયેલી એક્સટ્રાઓર્ડિનરી જનરલ બોડી મીટિંગને પગલે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ દ્વારા લેવામાં આવેલા નિર્ણયને ધ્યાનમાં રાખીને મોકલવામાં આવ્યો હતો. બીજી તરફ અપીલકર્તા ગ્રૂપના સભ્યોએ શેર માટે અરજી કરી હતી. કારણ કે, એવું માનવામાં આવતું હતું કે શેરધારકો માત્ર ૧:૧ ના ગુણોત્તરમાં જ નહીં પરંતુ અપીલકર્તાઓના શેરના સભ્યોની મોટી સંખ્યા માટે, દેખીતી રીતે, ગ્રૂપે વધુ સંખ્યામાં શેર માટે અરજી કરી હતી. આમ, જો રાઈટ્સ ઈશ્યૂ ૧:૧ ના ગુણોત્તર સુધી મર્યાદિત હોય તો પ્રથમ અપીલકર્તાની પત્ની માત્ર 20 શેર માટે હકદાર હોઈ શકે છે, કારણ કે શેરહોલ્ડરોને તેમની પાસે જે શેર હતા તેના કરતા વધુ શેર માટે અરજી કરવાની તક આપવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો અને દેખીતી રીતે, શેરહોલ્ડરો ખરેખર જે શેર ધરાવતા હતા તેના કરતા ઘણી મોટી સંખ્યામાં શેર ફાળવવા માટે ઉપલબ્ધ હતા, પ્રથમ અપીલકર્તાની પત્નીને દેખીતી રીતે અસંગત શેરની સંખ્યા ફાળવવામાં આવી હતી. જો વી.પી.પટેલ ગ્રૂપ અને શેઠ ગ્રૂપના શેરધારકોએ પણ તેમની પાસેના શેરો કરતાં વધુ સંખ્યામાં શેરો માટે અરજી કરી હતી અને વધુ સંખ્યામાં શેરની માંગણી કરતી તેમની અરજીમાં કોઈ ભેદભાવ અથવા અસ્વીકાર કરવામાં આવ્યો હોત, તો, ખરેખર, દમનનું

કૃત્ય ટકી રહ્યું છે તે શોધવાનો પ્રસંગ બન્યો હોત. વી.પી.પટેલ ગ્રૂપ અને શેઠ ગ્રૂપના સભ્યો દ્વારા કોઈપણ સંખ્યામાં શેરો માટે કોઈ અરજીની ગેરહાજરીમાં, અમે આ કૃત્યને દમનકારી તરીકે સમજવા અથવા તેનું લક્ષણ દર્શાવવામાં અસમર્થ છીએ.

૩૬. સામાવાળાઓએ ધ્યાન દોર્યું હતું કે ઉપલબ્ધ નાણાંમાંથી લગભગ રૂ.૫ લાખ રૂપિયાની રકમ અપીલકર્તા-ગ્રુપના સભ્યને આપવામાં આવી હતી.

૩૭. છેલ્લી ફરિયાદના સંદર્ભમાં, અપીલકર્તાઓ નિર્દેશ કરશે કે વાસ્તવમાં જે બન્યું તે અપીલકર્તા ગ્રુપ દ્વારા અગાઉ લાવવામાં આવેલા નાણાંની ચુકવણી હતી, જે કંપની પાસે રાખવામાં આવી હતી અને પરિવારના સભ્યના લગ્નના સંબંધમાં, રકમ પરત કરવામાં આવી હતી. એ નોંધવું આવશ્યક છે કે બંને પક્ષોના આક્ષેપો અને પ્રતિક્રિયાઓ ઓડિટનો વિષય છે. શેરની ફાળવણીની બાબતમાં 'ખામી' અથવા કથિત ગેરકાયદેસરતા અંગેના ચુકાદામાં આપણે તેનાથી વિચલિત થઈ શકતા નથી.

૩૮. ડેલ એન્ડ કેરિગ્ટન ઇન્વ. (પ્રા.) લિમિટેડ (સુપ્રા) સ્પષ્ટ રીતે અલગ પાડી શકાય તેવા છે. આ કેસ હકીકતો પર એવી પરિસ્થિતિનું

પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જ્યાં, પ્રયાસો ફક્ત પ્રશ્નમાં વ્યક્તિ દ્વારા સત્તાને મજબૂત કરવા અને કબજે કરવા માટે સંપૂર્ણપણે નિર્દેશિત કરવામાં આવ્યા હતા. આ કિસ્સામાં, તથ્યો પરથી, અમે એવું વિચારવા માટે વલણ ધરાવીએ છીએ કે હાલના શેરદારકોને શેર ઓફર કરવામાં આવ્યા હતા અને વધુ શું છે તે ન્યાયી અને સમાન ધોરણે છે. આ આપણે આગળ શું રાખીએ છીએ તેને આધીન છે.

૩૯. સામાવાળાઓ દ્વારા દલીલ કરવામાં આવે છે કે બોર્ડે ૨૭.૦૧.૨૦૦૧ના રોજ શેરહોલ્ડરોને અરજી કરવાના અધિકારની યાદ અપાવવાનો નિર્ણય કર્યો હતો, પરંતુ તે કરવામાં આવ્યું ન હતું. તેનાથી વિપરીત, અપીલકર્તાઓ દલીલ કરે છે કે નોટિસો મોકલવામાં આવી હતી અને તે પણ રજૂ કરવામાં આવી હતી. જોકે સામાવાળાઓ નિર્દેશ કરશે કે કોઈ તારણ આપવામાં આવ્યું નથી.

૪૦. ૨૭.૦૧.૨૦૨૦ના રોજ મોકલવામાં આવેલી નોટિસ નીચે મુજબ છે:

"૨૭મી જાન્યુઆરી, ૨૦૧૦

પ્રતિ

સંલગ્ન યાદી મુજબ તમામ શેરદારકો

વિષય : એક્સ્ટ્રા ઓર્ડીનરી જનરલ મીટિંગનું પરિણામ.

માનનીય સાહેબ,

અમને તમને જણાવતા આનંદ થાય છે કે આજે યોજાયેલી કંપનીની એક્સ્ટ્રા ઓર્ડીનરી જનરલ મીટિંગમાં હાજર રહેલા સભ્યોએ કંપનીની અધિકૃત શેર કેપિટલ રૂ.૧ કરોડ થી વધારીને રૂ.૨ કરોડ કરવા માટે સામાન્ય ઠરાવ કરેલ છે. તેથી, બોર્ડ કંપનીના હાલના સભ્યોને ઇન્કિવર્ટી શેરના વધુ ઇશ્યુની દરખાસ્ત સાથે આગળ વધશે. અમે તમને ફરી એકવાર યાદ અપાવીએ છીએ કે શેર સબસ્ક્રાઇબ કરવા માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ ૫ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૦ રહેશે. તેથી, તમને ૫મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૦ પહેલા તમારા અધિકારનો ઉપયોગ કરવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.

તમારો આભાર,

તમારો વિશ્વાસુ,

અંબિકા ફૂડ પ્રોડક્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ માટે

ડિરેક્ટર"

જા.૧. હવે, સામાવાળાઓ દ્વારા એવી દલીલ કરવામાં આવે છે કે એનસીએલટીને તેવું તથ્ય મળેલ નથી કે તે સામાવાળાને બજાવવામાં આવ્યું હતું. જો કે, અમે નીચેના સંજોગોને ધ્યાનમાં રાખીએ છીએ. ૨૪.૧૨.૨૦૦૮ના રોજ એક્સ્ટ્રાઓર્ડીનરી જનરલ મિટિંગની નોટિસના સંદર્ભમાં, સામાવાળાઓ દ્વારા દલીલ કરવામાં આવી હતી કે પોસ્ટલ કવરમાં નોટિસના કાગળો નહીં પરંતુ

કેટલાક અન્ય કેટલાક સંદેશાવ્યવહાર છે. એન.સી.એલ.ટી. સાથે સંમતિ દર્શાવતા, સામાવાળાઓના કેસને નકારવા માટે, એન.સી.એલ.એ.ટી.એ નીચે મુજબ જણાવ્યું હતું:

"૨૮. તેમ જણાય છે કે ત્યારબાદ વી. પી. પટેલ ગ્રુપ અને એચ. એમ. પટેલ ગ્રુપે એનસીએલટી સમક્ષ એવું વલણ અપનાવ્યું હતું કે મોકલવામાં આવેલા પોસ્ટલ કવરમાં નોટિસના કાગળો ન હતા પરંતુ તેમાં કંપની સંબંધિત કેટલાક અન્ય સંદેશાવ્યવહાર હતા. આ રીતે તેમણે એનસીએલટી સમક્ષ એવો દાવો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો કે એચ. એમ. પટેલ જૂથ છેતરપિંડી કરી રહ્યું છે. જો કે, વિવાદિત આદેશ દર્શાવે છે તેમ, વિદવાન એનસીએલટીએ આ આધારો પર વિવાદ ઉઠાવ્યો હતો અને જોકે એનસીએલટી સમક્ષ દર્શાવવામાં હતું કે પરબિડીયું ખોલતા, તેમાં ઇઓજીએમની નોટિસ સિવાયના કેટલાક કાગળો હતા, તેમ છતાં એનસીએલટીને જાણવા મળ્યું હતું કે જે પરબિડીયું ખતાવવામાં આવી રહ્યું હતું, તે જોતા, તેવું સ્પષ્ટ જણાય છે કે તે પરબિડીયું એકવાર ખોલવામાં આવ્યું હતું અને ફરીથી સીલ કરવામાં આવ્યું હતું. આ અરજદારોના આવા અભિગમને જોતાં, અમે તેમની દલીલો પર વિશ્વાસ કરવાનું પસંદ કરીશું નહીં કે તેમને ઇઓજીએમની નોટિસ મળી નથી.

૪૨. અમે એવું માનીશું કે શેરની ફાળવણીના સંદર્ભમાં, સામાવાળા જૂથોને નોટિસ બજાવવામાં આવી હતી અને તેમ માનવું જોઈએ કે તેમણે ઓફરનો લાભ લેવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. એન.સી.એલ.ટી. અને એન.સી.એલ.એ.ટી. દ્વારા સહવર્તી તારણ કાઢવામાં આવ્યું છે કે સામાવાળાઓ સૂચિત શેર મૂડીમાં

વધારાથી વાકેફ હતા. સાથે સાથે તે પણ જોવા મળે છે કે કાયદાનું પાલન કરીને બેઠકો યોજવામાં આવી હતી.

૪૩. એન.સી.એલ.એ.ટી. એ તે કારણ આપ્યું છે કે જો પહેલેથી જ હાથ પર રહેલા શેરના પ્રમાણમાં અરજીઓ કરી શકાય તેમ હોય તો પણ, ઓફર કરેલા શેરોને સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યા પછી જ અનસબ્સ્ક્રાઇબ કરેલા શેરોનો નિકાલ કરી શકાય છે. વધૂમાં એમ જાણવા મળ્યું છે કે અપેક્ષાના આધારે અરજી થઈ શકી ન હોત. આનો અર્થ એ છે કે એનસીએલએટી ની સમજણ છે કે શેર માટે ૧ ની સામે ૧ (૧:૧) ની મર્યાદામાં અરજી કરી શકાય છે, પરંતુ ૧૮.૧૨.૨૦૦૮ના બોર્ડ રિઝોલ્યુશન હેઠળ મળેલ મંજૂરી મુજબ, ઉપરોક્ત ગુણોત્તર કરતાં વધુ ઓફર કરવામાં આવતા શેરના સંદર્ભમાં, શેરહોલ્ડરે ઓફર કરેલા શેર લેવાનો ઇનકાર કર્યા પછી જ તેવા શેર માટે અરજી કરી શકે છે. અન્ય શેરધારકો ઓફર કરેલા શેરો નહીં લે તેવી ધારણા સાથે શેરધારક વધારાના શેર માટે અરજી કરી ન શકે.

૪૪. હવે, કાયદા પ્રમાણે પહેલા એ આધારે આગળ વધીએ કે ઓફર અધિકૃત મૂડી સાથે કરવામાં આવી હતી જેથી ઓફર સ્વીકારવાથી, મૂડી અધિકૃત મૂડીની અંદર રહે.

૪૫. રોલ્ડ-અપ ઓફરમાં નીચેના પરિણામો સામેલ હશે:

શેરહોલ્ડર અરજી ન કરવા માટે બિલકુલ સ્વતંત્ર હતો. શેરહોલ્ડર ૧:૧ ના ગુણોત્તર કરતાં ઓછા માટે અરજી કરી શકે તેમ હતું. તે ૧:૧ ના ગુણોત્તર મુજબ શેર માટે અરજી કરી શકે છે. હવે, તેઓ અરજીપત્રક દ્વારા વધુ શેર માટે અરજી કરી શકે છે. કોઈ મર્યાદા નહોતી. કાયદામાં ઓળંગવાની કાનૂની મર્યાદા અંગે કોઈ વિવાદ નથી. કાયદો એવું માને છે કે શેર, ઇશ્યૂ કરેલા શેરના ૯૦ ટકા સુધી સબસ્ક્રાઇબ થવો જોઈએ. તેમાં કોઈ વિવાદ નથી કે તે ૯૦% ની મર્યાદા સુધી સબસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવ્યો હતો. અમને તેવો કોઈ પણ કાયદો બતાવવામાં આવ્યો નથી કે જેનું ૧:૧ ના ગુણોત્તરથી વધુના શેરો સહિત, અહીં દર્શાવ્યા મુજબ શેર માટે અરજી કરવા માટે તમામ શેરધારકોને 'સમાન રીતે' મંજૂરી આપવાથી, ઉદ્ભવ થયું હોય. જો તમામ શેરધારકોએ હક કરતાં વધુ અરજી કરી હોય, તો બોર્ડ વાસ્તવમાં, વાજબી અને સમાન ધોરણે શેરનું વિતરણ કરવા માટે બંધાયેલું હોત. આ આકસ્મિક સ્થિતિ ઊભી થઈ નથી, કારણ કે સામાવાળાઓ એ કોઈ અરજી કરી જ નથી. જો સામાવાળાઓના જૂથના

કેટલાક લોકોએ અરજી કરી હોત, તો ફરીથી ફાળવણીની નિષ્પક્ષતા અને સમાન વ્યવહારના ધોરણના સંદર્ભમાં તપાસણી કરવામાં આવી હોત. આ આકસ્મિક સ્થિતિ પણ ઊભી થઈ ન હતી. શેરહોલ્ડિંગ, અપીલકર્તા જૂથની તરફ ઢબ્યું હતું કારણ કે તેઓએ વધુ શેર માટે અરજી કરી હતી, જ્યારે સામાવાળા જૂથે ભાગ લેવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. કેસની હકીકતોમાં, અપીલકર્તા જૂથ દ્વારા વધુ શેર માટેની અરજી અને કવાયતમાં ભાગ ન લેવા માટે સામાવાળા જૂથ દ્વારા કરવામાં આવેલી પસંદગીના કારણે અપીલકર્તા જૂથને શેરની ફાળવણીને ખામીયુક્ત, ગેરકાયદેસર અથવા દમનના કૃત્ય તરીકે ગણી શકાય નહીં કારણ કે શેર ઉપલબ્ધ હતા.

૪૬. એકવાર ખબર પડે કે સામાવાળાને અરજી કરવાના તેમના અધિકાર વિશે જાણ કરવામાં આવી હતી અને વાકેફ હતા, તો પછી એવો કોઈ કેસ નથી બનતો કે સામાવાળાઓ ને અરજી કરવામાં કોઈ અવરોધ હતો.

અમુક પરિસ્થિતિઓમાં, એક જ કૃત્ય, દમનનો કેસ બની શકે છે. આ એવો કેસ નથી કે જ્યાં હાલના શેરદારકો સિવાય અન્ય કોઈને વધારાના શેરની

ફાળવણી કરવામાં આવી હોય. આ એક એવો કેસ છે જ્યાં શરતો, તમામ વર્તમાન શેરધારકોને સમાન રીતે લાગુ કરવામાં આવી હતી. શેરહોલ્ડિંગમાં ફેરફાર, જેમાં અપીલ કરનારનું શેરહોલ્ડિંગ ૩૦.૮૦% થી વધીને ૬૩.૫૮% થયું છે, તે સામાવાળાઓને તક આપવામાં આવી હોવા છતાં અરજી કરવાનો ઇનકાર કરવાનું પરિણામ છે.

બે પ્રશ્નો બાકી રહે છે.

૪૭. પ્રતિવાદીઓની એક ફરિયાદ એ છે કે અધિકૃત મૂડીમાં વધારો અને શેરની ફાળવણીનું કથિત કારણ એ પણ હતું કે નવું ભંડોળ ઉમેરી શકાય. જો કે, નવું ભંડોળ માત્ર રૂ. ૨૧ લાખ જેટલું જ આવ્યું હતું. અપીલકર્તા જૂથના સભ્યને ફાળવવામાં આવેલા શેરના અવેજના સંતુલનને, પ્રથમ સામાવાળી કંપની તરફથી અપીલકર્તા જૂથના સભ્યોને ચૂકવવાપાત્ર દેવું તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યું છે. તેથી, એવી દલીલ કરવામાં આવે છે કે અધિકૃત મૂડીમાં વધારો કરવા અને શેરની ફાળવણી માટેનું દેખીતું કારણ પ્રામાણિકતાની ગેરહાજરી છે અને વાસ્તવિક હેતુ કંપની પર નિયંત્રણ મેળવવાનો હતો. અપીલકર્તાઓ દ્વારા આ બાબત પૂરી કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે કે લોન બાકી રહેલ હોવાથી, ઋણ-

ઈકિવટી ગુણોત્તરમાં ઘટાડો થયો હતો જે એક અવરોધ હતો અને કંપનીએ અપીલકર્તા જૂથ પાસેથી બાકી લોન માફ કરવાનું કરાવ કંપનીને વધુ સારી નાણાકીય સ્થિતિ રજૂ કરવા સક્ષમ બનાવવાનું હતું. સામાવાળાઓ દલીલ કરી શકે કે લોન પણ પ્રતિવાદીના જૂથોને કારણે હતી.

૪૮. બીજી બાકી રહેલ દલીલની હકીકત એ છે કે ૧૮.૧૨.૨૦૦૯ ના રોજ જ્યારે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સે ૧:૧ ના ગુણોત્તરમાં ૧૦ લાખ શેર ઇશ્યૂ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો અને વધારામાં શેરહોલ્ડરોને અરજી કરવાનો અધિકાર આપ્યો હતો, અને જો અન્ય શેરહોલ્ડરો દ્વારા શેર સબસ્ક્રાઇબ કરવામાં ન આવે તો, જેઓ વધારાના શેર લેવા તૈયાર હતા તેમને તે શેર ફાળવવામાં આવશે તથા આ બધું એ અપેક્ષાએ કરવામાં આવ્યું હતું કે શેરહોલ્ડરો અધિકૃત મૂડીને એક કરોડ રૂપિયાથી વધારીને બે કરોડ રૂપિયા કરવાની મંજૂરી આપશે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, શેરના વધુ ઇશ્યુ અંગે નિર્ણય લેવાની બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સની સત્તા પર સવાલ ઉઠાવવામાં આવે છે કારણ કે તેમાં શેરની ઓફર સામેલ હતી જ્યારે અધિકૃત મૂડી માત્ર રૂપિયા એક કરોડ હતી. ઘોડાની આગળ ગાડી મૂકી ન શકાય. પ્રથમ પગલું શેરદારકોની બેઠક યોજવાનું હોવું જોઈએ અને શેરદારકોએ અધિકૃત

મૂડીમાં વધારો કરવાની મંજૂરી આપી હોય તે પછી જ, બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ ૧૮.૧૨.૨૦૦૮ ના રોજ જે કરવાનું હતું તે કરી શકે છે.

૪૯. આ સંબંધમાં, નાનાલાલ ઝવેર (સુપ્રા) માં આપેલ આ અદાલતના ચુકાદામાથી સમર્થન મેળવવામાં આવ્યું છે.

૫૦. બીજી બાજુ અપીલકર્તાઓનો કેસ એ છે કે ૧૮.૧૨.૨૦૦૮ના રોજ બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સની બેઠકમાં તે સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું હતું કે શેરહોલ્ડરોને તેના નિર્ણયની શરતોમાં સબસ્ક્રાઇબ કરવા આમંત્રણ આપતી નોટિસ પહેલેથી જ આપવામાં આવી હતી અને અધિકૃત મૂડીમાં વધારો કરવામાં આવે ત્યારે જ ફાળવણી માટે અરજીઓ ધ્યાનમાં લેવાની હતી. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, જો કે ૧૦ લાખ શેર ઈશ્યૂ કરવાનો અને તેમને ૧:૧ ના ગુણોત્તરમાં ફાળવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો, જેમાં શેરહોલ્ડરો માટે, ૧૮.૧૨.૨૦૦૮ના રોજ મીટિંગની મિનિટ્સમાં દર્શાવ્યા મુજબ, શેરની વધુ સંખ્યા માટે અરજી કરવાનો વિકલ્પ હતો તથા શેરહોલ્ડરો પાસેથી પ્રાપ્ત થનારી અરજીઓ અધિકૃત મૂડીમાં વધારો થયા પછી જ ધ્યાનમાં લેવાની હતી.

૫૧. નાનાલાલ ઝવેર (સુપ્રા) નો ચુકાદો પાંચ વિધવાન ન્યાયાધીશોની ખંડપીઠે આપ્યો હતો. મુખ્ય ન્યાયાધીશ કનિયાએ તેમનો મત આપતા, અપીલને ફગાવી દીધી હતી. ન્યાયમૂર્તિ એમ.સી. મહાજન અને ન્યાયમૂર્તિ એસ.આર. દાસે અલગ સંમતી આપતા મંતવ્યો લખ્યા હતા. ન્યાયમૂર્તિ બી.કે. મુખર્જી પણ સંમત થયા હતા કે અપીલને રદ કરવી જોઈએ અને તેઓ ન્યાયમૂર્તિ એસ.આર. દાસ ના તર્ક સાથે નોંધપાત્ર રીતે સંમત થયા હતા. આ કંપનીમાં અધિકૃત મૂડી રૂ. ૧૦ લાખ હતી. દાવાના વાદીઓ, જેને લીધે આ કેસ ઊભો થયો છે, તે ચોક્કસ જૂથ સાથે જોડાયેલા હતા, જેઓ કંપનીમાં બહુમતી શેરહોલ્ડિંગ ખરીદવા માટે આગળ આવ્યા હતા. દેખીતી રીતે, 'કંપનીને તે જૂથથી બચાવવા' માટે આમ કરવામાં આવ્યું હતું, જેઓ કંપની પર નિયંત્રણ કરવા માંગતા હતા અને કંપનીના મેનેજમેંટમાં રહેલા આ જૂથે બિનજારી અધિકૃત મૂડીનું બેલેન્સ બહાર પાડવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. આ શેર, વર્તમાન શેરધારકો માટે રૂ:૫ ના ગુણોત્તરમાં જારી કરવામાં આવ્યા હતા. વધુમાં એવો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો કે જે બાકી શેરો માટે અરજી કરવામાં આવી ન હતી, તેનો નિકાલ ડિરેક્ટરો દ્વારા તેઓ જે રીતે શ્રેષ્ઠ લાગે તે રીતે કરવામાં આવશે. ન્યાયમૂર્તિ એમ.સી. મહાજનના હાલના અભિપ્રાય મુજબ અમને નીચેના બે પ્રશ્નોમાંથી એક લાગે છે, જે સ્પષ્ટ કરવામાં

આવ્યા હતા:

"૧૧...(૧) શું ડિરેક્ટરો દ્વારા વધુ શેર ઇશ્યૂ કરવા એ ભારતીય કંપની અધિનિયમની કલમ ૧૦૫-સીની જોગવાઈઓનું ઉલ્લંઘન હતું?"

૫૨. કંપની અધિનિયમ, ૧૯૧૩ ની કલમ ૧૦૫-સી નીચે મુજબ છે:

"૧૦૫-સી. વધુ શેર ઇશ્યૂ અંગે:-- જ્યાં ડિરેક્ટરો વધુ શેર ઇશ્યૂ કરીને કંપનીની મૂડી વધારવાનું નક્કી કરે ત્યારે આવા શેર, દરેક સભ્ય (વર્ગને ધ્યાનમાં લીધા વિના) દ્વારા હાલમાં ધરાવતા શેરના પ્રમાણમાં સભ્યોને ઓફર કરવામાં આવશે અને આવી ઓફર, નોટિસ દ્વારા કરવામાં આવશે જેમાં સભ્ય જે શેર માટે હકદાર છે તેની સંખ્યા નિર્દિષ્ટ કરવામાં આવશે અને તે માટે સમય મર્યાદા પણ બાંધવામાં આવશે કે જે સમય દરમિયાન ઓફર સ્વીકારવામાં ન આવે તો તેને નકારી કાઢવામાં આવશે; અને તે સમયની સમાપ્તિ પછી, અથવા જે સભ્યને એવી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે તે ઓફર કરેલા શેર સ્વીકારવાનો ઇનકાર કરે છે, તે પ્રાપ્ત થયા પછી, ડિરેક્ટર્સ કંપની માટે સૌથી વધુ ફાયદાકારક લાગે તેવી રીતે તેનો નિકાલ કરી શકે છે."

૬૦. અપીલકર્તાઓ કે જેઓ અસફળ વાદી હતા તેમનો કેસ કલમ ૧૦૫-સીના

ઉલ્લંઘન પર આધારિત હતો. ન્યાયમૂર્તિ એમ.સી. મહાજનના મત મુજબ,

આપણને નીચેની રચના મળે છે:

"૧૮. ... આ વિભાગમાં ઉપયોગમાં લેવાતી ભાષા ત્રણ સંભવિત અર્થઘટનો માન્ય રાખે છે.

- (૧) તેનો અવકાશ એવા કિસ્સાઓ સુધી મર્યાદિત છે કે જ્યાં કલમ ૫૦ ની જોગવાઈઓ અનુસાર કંપનીની મૂડીમાં વધારો થયો હોય;
- (૨) નોમિનલ કેપિટલમાં વધારો કરીને અથવા અધિકૃત મૂડીની અંદર વધુ શેર ઇશ્યૂ કરીને, આ વિભાગ વધુ મૂડીના તમામ ઇશ્યૂને તેની મર્યાદામાં આવરી લે છે;
- (૩) આ કલમ માત્ર એવા કિસ્સાઓમાં લાગુ પડે છે કે જ્યાં ડિરેક્ટર્સ અધિકૃત મર્યાદાની અંદર વધુ શેર ઇશ્યૂ કરે છે."

૬૧. અપીલકર્તાઓએ, ઉપરોક્ત કેસમાં, બીજા અર્થઘટન દ્વારા બચાવ કર્યો હતો જ્યારે સામાવાળાઓ (અન્ય બાબતોની સાથે કંપની) એ ત્રીજા અર્થઘટનનો આશ્રય લીધો હતો. માનનિય ન્યાયમૂર્તિ એમ.સી.મહાજને, અન્ય બાબતોની સાથે, નીચે મુજબ જણાવ્યું હતું:

"૨૩. આ વિભાગના ત્રીજા અર્થઘટનને, વિભાગના શરૂઆતના ભાગમાં વિધાનમંડળ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી ભાષામાંથી સમર્થન મળે છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે:—"જ્યાં ડિરેક્ટર્સ વધુ શેર ઇશ્યૂ કરીને કંપનીની મૂડી વધારવાનું નક્કી કરે છે..."(શબ્દભાર મૂકવામાં આવ્યો છે) ડિરેક્ટર્સ તેમની પોતાની પહેલ પર મૂડી વધારવાનો નિર્ણય ત્યારે જ કરી શકે છે જ્યારે તેઓ અધિકૃત મૂડીમાંથી વધુ શેર ઇશ્યૂ કરે. અન્ય કોઈ કિસ્સામાં ડિરેક્ટર પોતે કંપનીની મૂડીમાં વધારો કરવા અંગે નિર્ણય લઈ ન શકે. કલમ ૫૦ હેઠળ મૂડી, માત્ર કંપનીના ઠરાવ દ્વારા વધારી શકાય છે. એકવાર કંપનીએ નોમીનલ મૂડીમાં વધારો કર્યા પછી, ડિરેક્ટર્સ નવી મર્યાદામાં શેર ઇશ્યૂ કરી શકે છે. તેથી કડક શબ્દોમાં કહીએ તો મૂડી વધારવાના સંદર્ભમાં નિયામકની સત્તા, અધિકૃત મર્યાદામાં વધારો કરવા સુધી મર્યાદિત છે. તેઓ પોતાના

નિર્ણય દ્વારા કંપનીની નોમીનલ મૂડીમાં વધારો કરી શકતા નથી. આ ભાષાને ધ્યાનમાં રાખીને વિભાગનું ત્રીજું અર્થઘટન વધુ બુદ્ધિગમ્ય લાગે છે."

૬૨. ન્યાયમૂર્તિ એસ.આર. દાસે, તેમનો અલગ સહમત અભિપ્રાય આપતા, અપીલને નકારી કાઢવી જોઈએ તેવી સંમતિ દર્શાવતી વખતે અમુક અલગ કારણો અપનાવવાનો ઇરાદો રાખ્યો હતો. ન્યાયમૂર્તિ એસ.આર. દાસે, જેમની સાથે ન્યાયમૂર્તિ બી.કે. મુખર્જી પણ સંમત થયા હતાં, તેમણે નીચે મુજબ ઠરાવ્યું હતું.

"૬૫. ... પહેલો પ્રશ્ન એ છે કે શું આ કલમ અધિકૃત મર્યાદાથી ઉપર અથવા માત્ર અધિકૃત મર્યાદાથી નીચે મૂડી વધારવાનો વિચાર કરે છે. કંપની વતી હાજર રહેલા વિદવાન એટર્ની જનરલ આગ્રહ કરે છે કે "વધુ શેર" શબ્દોને "કંપનીની મૂડી વધારવાનો નિર્ણય" શબ્દો સાથે વાંચવો જોઈએ અને તેથી, તેનો અર્થ એ હોવો જોઈએ કે તેવા શેર કે જે અધિકૃત મૂડી ઉપરાંત મૂડી વધારવાના હેતુથી જારી કરવામાં આવેલ હોય. તેઓ દલીલ કરે છે કે કલમ ૧૦૫-સી આ કેસમાં લાગુ પડતી નથી.

૬૬. કલમ ૫૦, અન્ય બાબતોની સાથે, નવા શેર ઇશ્યૂ કરીને તેની શેર મૂડી વધારીને કંપનીના મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશનની શરતોમાં ફેરફાર સાથે સંબંધિત છે. નવા શેર ઇશ્યૂ કરીને મેમોરેન્ડમમાં ફેરફાર કરવાનો વિચાર જ સ્પષ્ટપણે સૂચવે છે કે તે કંપની જેની સાથે નોંધણી કરાવી હતી તે અધિકૃત મૂડી કરતાં શેર મૂડીમાં વધારો કરવાનું વિચારે છે. કલમ ૫૦ની પેટા-કલમ (૨) માં જોગવાઈ કર્યા મુજબ આ વધારો કંપની દ્વારા ફક્ત સામાન્ય સભામાં જ કરી શકાય છે. ડિરેક્ટર્સ દ્વારા અધિકૃત મર્યાદાથી ઉપરનો આ વધારો સંભવતઃ તેમની પોતાની જવાબદારી પર કરી શકાતો નથી. જોકે, કલમ ૧૦૫-સી વધુ શેર ઇશ્યૂ કરીને મૂડીમાં વધારો કરવાની વાત કરે છે.

વપરાયેલા શબ્દો 'મૂડી' છે અને 'શેર મૂડી' નથી અને 'વધુ શેર' છે અને 'નવા શેર' નથી. તે ડિરેક્ટર્સ દ્વારા વધારાની વાત કરે છે. તેથી, આ કલમ માત્ર મૂડીમાં આવા વધારાનો વિચાર કરે છે જે ડિરેક્ટર્સની નિર્ણય લેવાની ક્ષમતાની અંદર છે. આ પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે આ કલમ એવા કેસને આવરી લે છે કે જ્યાં ડિરેક્ટર્સ, અધિકૃત મર્યાદાની અંદર વધુ શેર જારી કરીને મૂડી વધારવાનું નક્કી કરે છે, કારણ કે તે માત્ર, તે મર્યાદાની અંદર જ છે કે ડિરેક્ટર્સ વધુ શેર જારી કરવાનું નક્કી કરી શકે છે, સિવાય કે તેઓને કંપનીના નિયમો દ્વારા તે કરવાથી પણ બાકાત રાખવામાં આવે. એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે સામાન્ય સભામાં કંપનીએ નવા શેર જારી કરીને તેની શેર મૂડી વધારીને તેના મેમોરેન્ડમમાં ફેરફાર કરવાનો નિર્ણય કર્યા પછી કલમ ૧૦૫-સી લાગુ થાય છે. જો સામાન્ય સભામાં કંપનીએ નવા શેર ઇશ્યૂ કરીને તેની શેર મૂડી વધારવાનો નિર્ણય લીધો હોય, તો ડિરેક્ટરો દ્વારા મૂડી વધારવાનો નિર્ણય લેવાની વાત કરવી સંપૂર્ણપણે અયોગ્ય છે, કારણ કે વધારો કંપની દ્વારા જ નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. વધુમાં, કંપનીએ સામાન્ય સભામાં નવા શેર ઇશ્યૂ કરીને તેની શેર મૂડી વધારવાનો નિર્ણય કર્યા પછી, વધેલી મૂડી તેની અધિકૃત મૂડી બની જાય છે અને પછી જો કલમ ૧૦૫-સી હેઠળ ડિરેક્ટર્સ વધુ શેર ઇશ્યૂ કરીને મૂડી વધારવાનો નિર્ણય કરે છે, તો આ નિર્ણય નવી અધિકૃત મર્યાદામાં મૂડી વધારવાના નિર્ણય સિવાય બીજું કંઈ નથી. છેવટે, જો કલમ ૧૦૫-સી અધિકૃત મર્યાદાથી વધુ મૂડી વધારવાના કિસ્સામાં લાગુ પડે તેમ હોય, તો જે કંપનીઓએ કોષ્ટક 'એ' અપનાવેલ હોય તેમને આવા અર્થઘટનથી વિસંગત પરિણામો તરફ દોરી જશે, કારણ કે આ કલમ કોષ્ટક 'એ' ના નિયમન જર સાથે સુસંગત નથી, એને જે હવે પછી જણાવેલ છે તેમ, અધિકૃત મર્યાદાથી વધુ મૂડી વધારવા માટે લાગુ પડે છે. જો વિધાનમંડળનો ઈરાદો હોય કે અધિકૃત મર્યાદાથી વધુ મૂડી વધારવાની બાબતમાં કલમ ૧૦૫-સી તમામ કંપનીઓને લાગુ થવી જોઈએ, તો સૌથી સરળ બાબત એ છે કે તેની શરતોમાં રેગ્યુલેશન જર થી અલગ હોય તેવી કલમ રજૂ કરવાને બદલે અને જે કોષ્ટક "એ" અપનાવનાર કંપનીઓની સ્થિતિને વિસંગત બનાવે છે તેના બદલે રેગ્યુલેશન જર ને

ફરજિયાત રેગ્યુલેશન બનાવવું, જેથી, ઉપર જણાવેલા કારણોસર મને એવું લાગે છે કે કલમ ૧૦૫-સી ત્યારે જ લાગુ પડે છે જ્યારે ડિરેક્ટર્સ વધુ શેર ઇશ્યૂ કરીને અધિકૃત મર્યાદાની અંદર મૂડી વધારવાનો નિર્ણય કરે. આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને તે કલમ આ કેસની હકીકતોને સ્પષ્ટપણે લાગુ પડે છે." (શબ્દભાર આપેલ છે)

૬૩. કંપની અધિનિયમ, ૧૯૫૬ની કલમ ૮૧ મૂડીના વધુ ઇશ્યૂ માટે જોગવાઈ

કરે છે.કલમ ૮૧(૧) નીચે પ્રમાણે છે:

"૮૧. મૂડીનો વધુ ઇશ્યૂ:-

(૧) કંપનીની રચનાથી બે વર્ષની મુદત પૂરી થયા પછી અથવા એક વર્ષની મુદત પૂરી થયા પછી કોઈપણ સમયે, તેની રચના પછી પ્રથમ વખત શેરની ફાળવણી કરવામાં આવી હોય, જે પણ વહેલું હોય, ત્યારે વધુ શેરની ફાળવણી કરીને કંપનીની સબસ્ક્રાઇબ કરેલી મૂડીમાં વધારો કરવાની દરખાસ્ત કરવામાં આવે, તો પછી,

(એ) આવા વધુ શેરો તે વ્યક્તિઓને ઓફર કરવામાં આવશે, જેઓ ઓફરની તારીખે, કંપનીના ઇક્વિટી શેરના ધારકો છે, જેઓને તે તારીખે તે શેરો પર ચૂકવવામાં આવેલી મૂડીના પ્રમાણમાં, સંજોગોના પ્રમાણમાં, આવા વધુ શેર ઓફર કરવામાં આવશે;

(બી) ઉપરોક્ત ઓફર, ઓફર કરેલા શેરની સંખ્યાને સ્પષ્ટ કરતી નોટિસ દ્વારા

કરવામાં આવશે અને ઓફરની તારીખથી પંદર દિવસથી ઓછી ન હોય તેટલી સમય મર્યાદા લાગુ પડશે, જેમાં ઓફર સ્વીકારવામાં ન આવે તો તેને નકારી કાઢવામાં આવી હોવાનું માનવામાં આવશે;

(સી) કંપનીના લેખો અન્યથા પ્રદાન કરે ત્યાં સુધી, ઉપરોક્ત પ્રસ્તાવમાં સંબંધિત વ્યક્તિ દ્વારા તેને અથવા તેમાંથી કોઈ અન્ય વ્યક્તિની તરફેણમાં ઓફર કરેલા શેરોનો ત્યાગ કરવા માટે સક્ષમ અધિકારનો સમાવેશ થતો હોવાનું માનવામાં આવશે; અને કલમ (બી) માં ઉલ્લેખિત નોટિસમાં આ અધિકારનું નિવેદન હશે;

(ડી) ઉપરોક્ત નોટિસમાં નિર્દિષ્ટ સમયની સમાપ્તિ પછી અથવા જે વ્યક્તિને આવી નોટિસ આપવામાં આવે છે તે વ્યક્તિ પાસેથી અગાઉની સૂચના પ્રાપ્ત થયા પછી કે તે ઓફર કરેલા શેરો સ્વીકારવાનો ઇનકાર કરે છે, બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ કંપની માટે સૌથી વધુ ફાયદાકારક લાગે તેવી રીતે તેનો નિકાલ કરી શકે છે.

સ્પષ્ટીકરણ.— આ પેટા વિભાગમાં, "ઇક્વિટી શેર મૂડી" અને ઇક્વિટી શેર "નો અર્થ કલમ ૮૫ જેવો જ છે." (શબ્દભાર આપેલ છે)

૬૪. કલમ ૮૧ (૧એ), જો અમુક શરતો પૂરી કરવામાં આવે તો, અન્ય કોઈપણ વ્યક્તિઓને શેરની ઓફર કરવાની મંજૂરી આપે છે. કલમ ૮૧ (૨) નીચે પ્રમાણે

છે:

"૮૧(૨) પેટા-વિભાગ (૧) ના ક્લોઝ (સી) માં કંઈપણ (એ) એ સમય લંબાવવાનું માનવામાં આવશે નહીં કે જેની અંદર ઓફર સ્વીકારવી જોઈએ, અથવા (બી) કોઈ પણ વ્યક્તિને બીજી વખત ત્યાગના અધિકારનો ઉપયોગ કરવા માટે અધિકૃત કરવા માટે, આ આધાર પર કે જેની તરફેણમાં ત્યાગ પ્રથમ કરવામાં આવ્યો હતો તેણે ત્યાગમાં સમાવિષ્ટ શેર લેવાનો ઇનકાર કર્યો હોય.

૬૫. કલમ ૮૧ (૩) (એ) તેવી જોગવાઈ કરે છે કે કલમ ૮૧ ની કોઈ જોગવાઈ ખાનગી કંપનીને લાગુ પડશે નહીં. કલમ ૮૧ ના અન્ય ભાગો પણ છે, જે આપણને અટકાવવી નહીં શકે. અમે ડેલ એન્ડ કેરિગ્ટન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રા. લિમિટેડ અને અન્ય (સુપ્રા) માં નિર્ધારિત સિદ્ધાંતોની નોંધ લીધી છે, જે મુજબ કલમ ૮૧ (૩)ની જોગવાઈ ખાનગી કંપનીઓને લાગુ પડતી ન હોવા છતાં, ઉચ્ચ ધોરણ ખાનગી કંપનીઓને લાગુ પડે છે.

૬૬. કલમ ૮૧ (૧) નું અવલોકન સૂચવે છે કે તે 'વધુ શેર' ની ફાળવણી દ્વારા કંપનીની 'સબસ્ક્રાઇબ કરેલી મૂડી' વધારવાની દરખાસ્ત અંગે છે. આપણે નોંધ્યું તેમ કંપની અધિનિયમ, ૧૯૧૩ ની કલમ ૧૦૫-સી માં 'જ્યાં ડિરેક્ટર્સ' વધુ શેર

'ઇશ્યૂ કરીને કંપનીની' મૂડી 'વધારવાનું નક્કી કરે તેવા શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. કંપની અધિનિયમ, ૧૯૫૬ની કલમ ૮૧માં 'વધુ શેરની ફાળવણી કરીને કંપનીની સબસ્ક્રાઇબ કરેલી મૂડીમાં વધારો કરવાની દરખાસ્ત' શબ્દો વપરાયેલા છે .

૬૭. કંપનીની અધિકૃત મૂડી, જેને કંપનીની નોમિનલ મૂડી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે ઇશ્યૂ કરી શકાય તેવા શેરોની મહત્તમ સંખ્યા દર્શાવે છે. તે મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશનમાં દર્શાવવું આવશ્યક છે. સામાન્ય સભામાં ઠરાવ પસાર કરીને જ કંપની દ્વારા તેમાં વધારો કરી શકાય છે. આ સંબંધમાં, અમે કંપની અધિનિયમ, ૧૯૫૬ ની અનુસૂચિ I ના કોષ્ટક 'એ' ના નિયમન ૪૪ નો ઉલ્લેખ કરીશું, જે નીચે મુજબ છે:

"૪૪. કંપની, સમયાંતરે, સામાન્ય ઠરાવ દ્વારા, ઠરાવમાં નિર્દિષ્ટ કરી શકાય તેવી રકમના શેરોમાં વહેંચવા માટે શેર મૂડીમાં વધારો કરી શકે છે."

૬૮. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ દ્વારા અધિકૃત મૂડી વધારી શકાતી નથી.કંપની અધિકૃત મૂડીમાંથી શેર ઇશ્યૂ કરે છે. પછી તે ઇશ્યૂ કરેલી મૂડી બની જાય છે. જેટલા પણ શેર ઇશ્યૂ કરવામાં આવે છે, તેને સબસ્ક્રાઇબ

કરવાની જરૂર નથી. જે પણ સબસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવે છે, તે સબસ્ક્રાઇબ કરેલી મૂડી બની જશે. કંપની અધિનિયમ, ૧૯૫૬ની કલમ ૨ (૩૨) માં ચૂકવેલ મૂડીની વ્યાખ્યા કરવામાં આવી છે, જેમાં ચૂકવેલ મૂડીનો સમાવેશ થાય છે. સબસ્ક્રાઇબ કરેલી મૂડી સંપૂર્ણ અથવા આંશિક રીતે ચૂકવેલ હોઈ શકે છે.

૬૯. અમે આ આધાર પર આગળ વધીએ છીએ કે કાયદાની કલમ ૨૯૧ માં વિચારણા કરવામાં આવી છે તે મુજબ અધિકૃત મૂડીમાં વધારો બોર્ડની સત્તામાં આવતો નથી. નાનાલાલ ઝવેર (સુપ્રા) માં, આ અદાલત અનિવાર્યપણે આ પ્રશ્ન અંગે વિચારણા કરી રહી હતી કે શું શેરનો વધુ ઇશ્યૂ થવા પર શેર ઓફર કરવાની જવાબદારી અગાઉના અધિનિયમની કલમ ૧૦૫-સી ને અનુરૂપ હોવી જોઈએ, જેમ આપણે નોંધ્યું છે કે ૧૯૫૬ના અધિનિયમની કલમ ૮૧ હેઠળ શાસન અનિવાર્યપણે ચાલુ રાખવામાં આવ્યું છે. તે ઉપરોક્ત સંદર્ભમાં, કોર્ટે એવું ઠરાવ્યું હતું કે ડિરેક્ટર્સ તેમની પોતાની પહેલ પર ફક્ત હાલની અધિકૃત મૂડીમાંથી શેર વધારી શકે છે, પરંતુ અધિકૃત મૂડીમાં વધારો કંપની દ્વારા તેના શેરધારકોની બેઠકમાં જ થઈ શકે છે. વધુમાં એવું માનવામાં આવ્યું છે કે એકવાર અધિકૃત મૂડીમાં વધારો થઈ જાય પછી, બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ કાયદાની કલમ ૧૦૫-સી

હેઠળ કાર્યવાહી કરવા માટે બંધાયેલા રહેશે.

૭૦. હકીકતમાં, આ કેસમાં, કોર્ટે જોયું છે કે 'કંપનીની મૂડી' એ એક અસ્પષ્ટ શબ્દસમૂહ હતો અને તેનો અર્થ, જે તે સંદર્ભ મુજબ, ઇશ્યૂ કરેલ મૂડી અથવા અધિકૃત મૂડી હોઈ શકે છે (જુઓ ન્યાયમૂર્તિ એમ.સી.મહાજનના ચુકાદાનો પેરા - ૧૮). ન્યાયમૂર્તિ એસ.આર. દાસના ચુકાદામાં, જેને અમે સમર્થન આપ્યું છે, તેમાં પણ આપણને જણાય છે કે લેવામાં આવેલો મત એ છે કે, જ્યારે ડિરેક્ટરો દ્વારા અધિકૃત મૂડીની અંદર મૂડીમાં વધારો કરવામાં આવ્યો હતો ત્યારે કાયદો ઘડનારે તેને ડિરેક્ટર્સ માટે સલામત માન્યું ન હતું.

૭૧. કંપની અધિનિયમ, ૧૯૫૬ની કલમ ૮૧ હેઠળ સ્થિતિ એવી જ રહી કે માત્ર કંપની જ, તેની સામાન્ય સભામાં અધિકૃત મૂડીમાં વધારો કરી શકે છે. આ સ્થિતિ હજુ પણ તેવી જ કે તેને સબ્સ્ક્રાઇબ્ડ મૂડીમાં વધારો કહો તો પણ, તે અધિકૃત મૂડીની મર્યાદામાં હોવી જોઈએ.

૭૨. તારીખ ૧૮.૧૨.૨૦૦૯ ના ઠરાવ દ્વારા, બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સે અધિકૃત મૂડી વધારવાનો ઇરાદો રાખ્યો ન હતો. ઠરાવના છેલ્લા ફકરાની સામગ્રી એ સ્પષ્ટ

કરે છે કે નિયામક મંડળ એ વાતથી વાકેફ હતું કે અધિકૃત મૂડીમાં વધારો કરવાની સત્તા શેરધારકોની જનરલ બોડી પાસે છે. તેમાં કોઈ શંકા નથી કે તેણે વધુ મૂડી ઇશ્યૂ કરવાનું નક્કી કર્યું છે, તેમ છતાં એમ કહી શકાય કે ૧૮.૧૨.૨૦૦૯ ના રોજ, ૧૮.૧૨.૨૦૦૯ ના રોજની અધિકૃત મૂડીની રચના કરનાર રૂ. ૧ કરોડની મર્યાદાના સંદર્ભમાં 'વધુ મૂડી' અસ્તિત્વમાં નહોતી. ૧:૧ ના ગુણોત્તરમાં શેરની ફાળવણીનો ઠરાવ અને જે શેર માટે અરજી કરવામાં આવી નથી તે, અન્ય શેરધારકોને ફાળવણીનો વિષય બની શકે છે તે સંકેત, તે બધા અરજીઓ પર વિચારણા કરવામાં આવે ત્યારે કાર્યરત થવાના હતા. મિનિટ્સ વધુમાં જણાવે છે કે અરજી પર વિચારણા કરતા પહેલા શેરધારકોની સામાન્ય સંસ્થાની યોગ્ય રીતે રચાયેલી બેઠકમાં અધિકૃત મૂડીમાં વધારો થાય તેની રાહ જોવાની હતી. તેમાં કોઈ શંકા નથી કે શેરધારકોએ અધિકૃત મૂડી વધારવાનો સંકલ્પ કર્યા પછી ઠરાવ પસાર કરવો એ તેમ કરવાની યોગ્ય રીત હતી. તે પછા એટલું જ સાચું છે કે આવો ઠરાવ ૨૭.૦૧.૨૦૧૦ ના રોજ પસાર કરવામાં આવ્યો હતો. પ્રશ્ન એ છે કે શું બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સનું કૃત્ય જુલમનું કૃત્ય હોવાના વિરોધને આકર્ષિત કરે છે. અમારું માનવું છે કે ૧૮.૧૨.૨૦૦૯ના રોજના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સના નિર્ણયો, એક સાથે જોવામાં આવે તો તેનો અર્થ એ છે કે વધુ મૂડી

જારી કરવાનો ઠરાવ, અધિકૃત મૂડીમાં યોગ્ય રીતે વધારો કર્યા પછી જ અસરકારક બનવાનો હતો. આ એવો કેસ નથી કે જ્યાં બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સે કાયદાની કલમ ૮૧ના આદેશની અવગણના કરીને શેર ફાળવવાનો નિર્ણય લીધો હોય. તેમાં વર્તમાન શેરધારકોને ૧:૧ ના ગુણોત્તર પર વધુ શેર ઓફર કરવામાં આવ્યા છે. તેમને ઇનકાર કરવાનો અથવા વધુ કે ઓછા શેર માટે અરજી કરવાનો વિકલ્પ આપવામાં આવ્યો હતો. આ એવો કેસ નથી કે જેમાં ઠરાવ, માત્ર ડિરેક્ટર્સ અથવા તેમના જૂથના સભ્યોને વધુ શેર ફાળવવાનો હતો. એક સહવર્તી તારણ છે કે મૂડીમાં વધારો કરવાનો નિર્ણય, એટલે કે, અધિકૃત મૂડી, પર હુમલો થઈ શકે તેમ નહોતું. આ નિર્ણય, બેંક દ્વારા આપવામાં આવેલી સલાહ પર આધારીત હતો. મૂડીમાં વધારો કરવાનો નિયામક મંડળનો હેતુ પ્રામાણિક હોવાનું માનવામાં આવે છે. શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન એટલે કે મૂડીમાં ફેરફાર નો એક આકસ્મિક લાભ તે છે કે એ પ્રતિવાદીના જૂથો દ્વારા અરજી કરવાના ઇનકારનું સંપૂર્ણપણે અનિવાર્ય પરિણામ છે.અમે એ આધાર પર આગળ વધી ન શકીએ કે અપીલકર્તાઓને અગાઉથી જાણ હતી અને ઇરાદાપૂર્વક સમગ્ર મામલાની યોજના બનાવી હતી. જો માત્ર સામાવાળાઓએ અરજી કરી હોત, તો આ પરિસ્થિતિ ઉભી ન થઈ હોત.

૭૩. જ્યાં સુધી એ બાબતની વાત છે કે, કથિત ઉદ્દેશને નવા ભંડોળ ઊભું કરવા તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ રૂ. ૯૦ લાખના સ્થાને માત્ર રૂ. ૨૧ લાખ લાવવામાં આવ્યા હતા, હકીકત એ છે કે કંપની દ્વારા અપીલકર્તા જૂથને દેખીતી રીતે બાકી લોન રદ કરીને ચૂકવેલ મૂડી તારીખે જમા કરવામાં આવી હતી, જે આ કોર્ટને, એ હકીકતની અવગણના કરવાથી અટકાવવી નહીં શકે કે ડેટ-ઈક્વિટી રેશિયો નિઃશંકપણે સુધારવામાં આવ્યો છે. તે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે સમગ્ર વિચાર, કંપનીના વિસ્તરણ માટે બેંક પાસેથી ભંડોળ મેળવવા માટે હતો.પ્રતિવાદીઓનો કેસ કે તેમણે લોનની ચુકવણી કરવાની હતી, તે પણ, તેમના કેસમાં તેમને મદદરૂપ થશે નહીં. જો પ્રતિવાદીઓએ અરજી કરી હોત અને તેમના દ્વારા કંપનીને આપવામાં આવેલી લોન રદ કરીને વિચારણાના સમાયોજનની માંગ કરી હોત અને તેને નકારી કાઢવામાં આવી હોત તો પરીસ્થિતિ અલગ હોત.

એકંદરે, હકીકતો જોતાં, અપીલકર્તાઓએ, વધુ ૬૨ શેરની ફાળવણીની બાબતમાં ખામીયુક્ત અથવા અયોગ્ય રીતે કામ કર્યું હોવાનું કહી શકાતું નથી, ખાસ કરીને જ્યારે અધિકૃત મૂડી વધારવાના નિર્ણયની પ્રામાણિકતા વિશે

સામાવાળાઓની દલીલ અપીલકર્તાઓની તરફેણમાં જોવા મળે છે. અપીલ અંશતઃ મંજૂર કરવામાં આવે છે. વિવાદિત આદેશમાં શેર ફાળવવાનો નિર્દેશ રદ કરવામાં આવે છે. ઓડિટ હાથ ધરવાનો આદેશ જેમનો તેમ રહેશે. ખર્ચ અંગે કોઈ આદેશ નથી.

.....ન્યાયમૂર્તિ

[કે.એમ.જોસેફ]

.....ન્યાયમૂર્તિ

[બી.વી. નાગરત્ન]

નવી દિલ્હી;

૧૫ જૂન, ૨૦૨૩.

This judgment has been translated using AI Tool – SUVAS.

DISCLAIMER: The translated judgement in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/ her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgement shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.